

METAS DA SEMANA 15

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 15				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
99	Empresarial	Títulos de Crédito	Pág. 3	
100	Internacional Público	Sujeitos do Direito Internacional	Pág. 19	
101	Civil	Responsabilidade Civil	Pág. 34	
102	Empresarial	Falência e Recuperação Judicial Parte 1 de 2	Pág. 55	
103	Empresarial	Falência e Recuperação Judicial Parte 2 de 2	Pág. 55	
104	Internacional Público	Obrigações e Compromissos	Pág. 108	
	Revisão	Revisão de Direito Empresarial	Pág. 134	
105				
	-	MINISSIMULADO 3	Pág. 135	

META 99

TÍTULOS DE CRÉDITO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 31. (...) Títulos de crédito.

Na PF: 10 Títulos de crédito.

Na PFN: 16. Títulos de crédito (teoria geral; letra de câmbio, cheque, nota promissória, duplicata. Aceite, aval, endosso, protesto, prescrição. Ações cambiais).

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **TÍTULOS DE CRÉDITO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 887 a 926 do [Código Civil](#).

Observação: Tomar cuidado com as disposições da LUG que versam em sentido contrário.

- Ler a edição 56 e 62 do [Jurisprudência em Teses](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO EMPRESARIAL
ASSUNTO	3 TÍTULOS DE CRÉDITO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O ASSUNTO

- O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei.
- Princípios informadores: cartularidade, literalidade e autonomia.
- Classificação:

QUANTO À FORMA DE CIRCULAÇÃO

- a) ao portador: circulam pela mera tradição da cártula;
- b) nominal à ordem: identificam expressamente o titular e podem ser transferidos pelo endosso;
- c) nominal não à ordem: identificam expressamente o titular e podem ser transferidos apenas pela cessão de crédito;
- d) nominativos: emitidos em favor de determinada pessoa, cujo nome consta de registro específico mantido pelo emitente, sendo a transferência operada apenas por meio de termo no referido registro, assinado pelo emitente e pelo adquirente do título.

QUANTO AO MODELO

- a) de modelo livre: a lei não estabelece uma padronização obrigatória (exemplos: nota promissória e letra de câmbio);
- b) de modelo vinculado: submete-se a uma rígida padronização determinada pela lei (exemplos: cheque e duplicata);

QUANTO À ESTRUTURA:

- a) ordem de pagamento, como o cheque, a duplicata e a letra de câmbio;
- b) promessa de pagamento, como a nota promissória;

QUANTO ÀS HIPÓTESES DE EMISSÃO:

a) causais: a lei estabelece as hipóteses em que podem ser emitidos (exemplo: duplicata, que só pode ser emitida para documentar uma compra e venda mercantil ou um contrato de prestação de serviços);

b) abstratos: podem ser emitidos em qualquer hipótese (exemplo: cheque, que pode documentar qualquer relação negocial).

- Aval e endosso: conceitos.

- LUG e CC vedam o aval condicionado.

AVAL PARCIAL	ENDOSSO PARCIAL
CC = NÃO	CC = NÃO
LUG = SIM	LUG = NÃO

- Aval x Fiança:

AVAL	FIANÇA
Autônomo.	Acessória.
Sem benefício de ordem.	Com benefício de ordem (regra).
Prestado no próprio título.	Prestada no próprio documento ou em separado.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 26 do STJ:** O avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário.

- **Súmula n. 60 do STJ:** É nula a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário vinculado ao mutuante, no exclusivo interesse deste.

- **Súmula n. 247 do STJ:** O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil ao ajuizamento da ação monitória.
- **Súmula n. 258 do STJ:** A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou.
- **Súmula n. 475 do STJ:** Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.
- **Súmula n. 476 do STJ:** O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.
- **Súmula n. 282 do STJ:** Cabe a citação por edital em ação monitória.
- **Súmula n. 292 do STJ:** A reconvenção é cabível na ação monitória, após a conversão do procedimento em ordinário.
- **Súmula n. 299 do STJ:** É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.
- **Súmula n. 339 do STJ:** É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.
- **Súmula n. 384 do STJ:** Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia.
- **Súmula n. 503 do STJ:** O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

- **Súmula n. 504 do STJ:** O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.
- **Súmula n. 531 do STJ:** Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
- **Súmula n. 565 do STJ:** A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.
- **Súmula n. 380 do STJ:** A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
- **Súmula n. 382 do STJ:** A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
- A TR não pode ser utilizada como índice de correção monetária para títulos emitidos antes da Lei 8.177/91, devendo-se adotar o INPC. Precedente: REsp 2.138.261-RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 26/5/2025 (Info 26 do STJ - Edição Extraordinária).
- A responsabilidade pela manutenção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes após a quitação do débito perante o credor originário pode ser atribuída ao endossatário se for comprovado que ele tinha conhecimento sobre tais fatos. Precedente: REsp 2.069.003-MS, julgada em 17/10/2023 (Info 793 do STJ).
- O aval não se equipara à fiança no que diz respeito à possibilidade de usufruir do benefício de ordem, uma vez que o avalista é um responsável autônomo e solidário.

Precedente: AgInt no REsp 2.027.935-DF, julgado em 17/4/2023 (Info 12 do STJ – Edição Extraordinária).

- A existência de cláusula/contrato de seguro relacionado à cédula de crédito rural não retira os atributos de exequibilidade próprios do título. Precedente: AgInt no AREsp 2.144.537-GO, julgado em 17/4/2023 (Info 774 do STJ).

- Na hipótese de decretação de falência de instituição financeira, os emitentes e avalistas de cédula de crédito bancário não possuem direito de preferência em sua aquisição em leilão realizado no processo de liquidação. Precedente: REsp 2035515-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 7/3/2023 (Info 767 do STJ).

- Após a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, permitindo na ação monitória a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente, com o ônus da prova da ilicitude do negócio jurídico incumbido ao devedor. Precedente: REsp 2.020.895-MG, julgado em 28/2/2023 (Info 12 do STJ – Edição Extraordinária).

- Na execução de Cédula de Produto Rural em formato cartular, a exigência de apresentação do título original somente deve ocorrer diante de alegação concreta e motivada pelo devedor da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título. Precedente: REsp 2.013.526-MT, julgado em 28/2/2023 (Info 12 do STJ – Edição Extraordinária).

- A emissão de duplicata não constitui via adequada para a cobrança, da instituição credenciadora, de crédito titularizado por comerciante que aceita instrumentos de pagamento (cartões) na comercialização de produtos e serviços e que, em virtude de fraude praticada por terceiro, deixa de recebê-lo. Precedente: REsp 2.036.764-SP, julgado em 7/2/2023 (Info 12 do STJ – Edição Extraordinária).

- No contrato de financiamento garantido por cédula rural hipotecária, na forma do DL 73/1966, a ausência de previsão específica do seguro por morte não conduz à quitação

do contrato. Precedente: AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 954650-BA, julgado em 10/05/2022 (Info 736 do STJ).

- Na aposição de datas de vencimentos distintas em nota promissória, sendo uma coincidente com a emissão do título, deve prevalecer, por presunção de que se trata da efetiva manifestação de vontade do devedor, a data posterior. Precedente: REsp 1964321-GO, julgado em 15/02/2022 (Info 725 do STJ).

- Situação hipotética: João emitiu um cheque em 27/9/2005 em favor de Pedro. Pedro protestou o cheque em 09/10/2009. Esse protesto foi regular? Não. Isso porque o cheque já estava prescrito.

Não é possível o protesto de cheques após ter transcorrido o lapso prescricional de 6 meses para a execução (cambial), que flui após o prazo de apresentação.

Diante disso, João ajuizou ação de indenização por danos morais contra Pedro alegando que o réu lhe causou abalo extrapatrimonial porque fez um protesto indevido.

Pedro contestou a demanda afirmando que, realmente, o cheque está prescrito, no entanto, mesmo assim, ele ainda poderá cobrar o valor da cártula por outros meios, como a ação monitória (Súmula 503 do STJ). Logo, não deveria haver condenação em danos morais.

O que o STJ decidiu? Cabe condenação em danos morais neste caso? Não.

O protesto de título de crédito realizado enquanto ainda existe a possibilidade (pretensão) de cobrança relativa ao crédito referente ao negócio jurídico subjacente não gera danos morais ao devedor.

Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de “mau pagador” perante a praça. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão executória do credor, havendo, porém, vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, não há se falar em abalo de crédito, na medida em que o emitente permanece na condição de devedor. Precedentes: REsp 1713130/MG e REsp 1536035-PR (Info 717).

- Não é nula a cédula de produtor rural financeira que não contém a indicação do índice de preços a ser utilizado no resgate do título e da instituição responsável por sua apuração ou divulgação, se a cártula prevê sua futura liquidação, na data de vencimento pactuada, por valor certo, obtido a partir da multiplicação da quantidade de produto nela previsto e do preço unitário do produto nela indicado, conforme o padrão e a safra a que se refere, pois o título contém os referenciais necessários à clara identificação do preço, conforme exige a primeira parte do inciso I do art. 4º-A da Lei nº 8.929/94. Precedente: REsp 1450667-PR (Info 715).

- A pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário prescreve em cinco anos.

Fundamento: art. 206, § 5º, I, CC. A Cédula de Crédito Bancário prescrita é considerada um instrumento particular que representa uma obrigação líquida. Logo, enquadra-se no referido dispositivo. Precedente: REsp 1940996-SP (Info 711).

- Se o devedor não paga na data prevista o valor que constava no cheque como sendo de sua obrigação, o credor poderá cobrá-lo e terá direito de receber a quantia acrescida de juros moratórios e correção monetária por conta do atraso.

A partir de quando deverão ser computados os juros moratórios?

- Se houve apresentação do cheque para compensação: os juros moratórios começam a ser contados da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.

- E se não houve apresentação do cheque para compensação? Neste caso, os juros incidirão a partir do primeiro ato do beneficiário no qual ele busque a satisfação do crédito.

Inexistindo apresentação do cheque para a compensação ao banco sacado, os juros de mora devem incidir a partir do primeiro ato do beneficiário tendente à satisfação do crédito estampado na cártula, o que pode se dar pelo protesto, notificação extrajudicial ou pela citação.

A Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85) possui regra expressa que disciplina os juros relacionados com a cobrança de crédito estampado neste título. Segundo o art. 52, II, do texto legal, os juros de mora devem ser contados desde a data da primeira apresentação do cheque pelo portador à instituição financeira.

Por força desse dispositivo, podemos dizer que a obrigação decorrente do cheque, a despeito de ser uma forma de pagamento à vista, ganha os contornos da mora ex persona.

Nesse contexto, a melhor interpretação a ser dada quando o cheque não for apresentado à instituição financeira sacada para a respectiva compensação, é aquela que reconhece o termo inicial dos juros de mora a partir do primeiro ato do credor no sentido de satisfazer o seu crédito, o que pode se dar pela apresentação, protesto, notificação extrajudicial, ou pela citação. Precedente: REsp 1768022-MG (Info 705).

- A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em regra, requisito essencial à formação válida do processo de execução. Isso por dois motivos:
- para se ter certeza da autenticidade da cópia apresentada; e
- para se afastar a possibilidade de o título ter circulado e, com isso, o devedor ser obrigado a pagar duas vezes (para quem está cobrando agora e para uma nova pessoa no futuro que apresente o original do título).

Se ficar comprovado que:

- o título não circulou ou que, por sua natureza, não é hábil a circular; e
- que não há dúvidas quanto à existência do título e do débito...

... nestes casos, ação de execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título executivo extrajudicial, sendo dispensada a apresentação do documento original.

Por ser a cédula de produto rural título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso (art. 10, I, da Lei nº 8.929/94), em regra, é necessária a apresentação do documento original para a execução da CPR.

Não será necessária a apresentação do original da CPR em dois casos:

- a) se a emissão da CPR foi feita de forma escritural (eletrônica); ou

b) se ficar comprovado que o título não circulou. Precedente: REsp 1915736-MG (Info 702).

- Caso concreto: na nota promissória constaram duas informações diferentes sobre a data de vencimento do título. Em determinado local constou que a data de vencimento do título seria “05.02.2008” e, em outro campo, constou que a data de vencimento seria “cinco de julho de dois mil e oito”.

Vale ressaltar que a nota promissória foi emitida em 05.02.2008 (essa é a data de emissão).

Assim, a nota promissória contém duas datas de vencimento, sendo que a primeira delas coincide com a data de emissão do título, aposta numericamente (05.02.2008).

Qual delas deverá prevalecer? A data de cinco de julho de dois mil e oito.

Diante da divergência entre as expressões numérica e por extenso da data de vencimento de nota promissória, deve-se presumir que a efetiva vontade do emitente da nota era a de que o vencimento se desse após a emissão, prevalecendo, assim, a segunda e mais futura data de vencimento.

A nota promissória é um título de crédito próprio e, como tal, se propõe à concessão de um prazo para o pagamento, distinto da data da emissão da cártula, de forma que não faz sentido a emissão de uma nota promissória com data de vencimento coincidente com a data de emissão. Precedente: REsp 1920311-MG (Info 697).

- A cártula, contendo todos os requisitos essenciais previstos no art. 2º, § 1º, da Lei das Duplicatas, tem validade e eficácia de duplicata, mesmo que não siga rigorosamente as medidas do modelo estabelecido na Resolução do Bacen nº 102/1968 e tenha, também, a descrição da mercadoria objeto da compra e venda e uma fatura da mercadoria objeto da negociação. Precedente: REsp 1518203-PR (Info 694).

- Uma vez aceita, o sacado vincula-se ao título como devedor principal e a ausência de entrega da mercadoria ou de prestação de serviços, ou mesmo quitação referente à relação fundamental ao credor originário, somente pode ser oponível ao sacador, como exceção pessoal, mas não a endossatários de boa-fé.

A duplicata é título de crédito causal. Isso significa que, para sua regular constituição, deve haver uma prestação de serviço. Essa causalidade, todavia, não lhe retira o caráter de abstração. Uma vez circulando o título, ao endossatário não podem ser opostas as exceções. Precedente: 1518203-PR (Info 694).

- O ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento da cédula de crédito comercial garantida por alienação fiduciária, com a citação válida do devedor, interrompe o prazo para propor ação de execução com base no mesmo título de crédito. Precedente: REsp 1135682-RS (Info 692).

- Nas operações de endosso-caução – nas quais a parte endossante transmite um título ao endossatário como forma de garantia da dívida, mas sem a transferência da titularidade da cártula –, o endossatário de boa-fé não tem seu direito de crédito abalado no caso de eventual quitação realizada ao endossante (credor originário), sem resgate do título. Precedente: AgInt no AREsp 1635968/PR (Info 691).

- Segundo o art. 2º, § 1º da Lei nº 5.474/68 um dos requisitos da duplicata é a assinatura do sacador.

O requisito da assinatura do emitente deve ser considerado supérfluo nessa específica modalidade de título de crédito, sobretudo quando não ocorre sua circulação.

Existem dois principais argumentos que permitem chegar a essa conclusão:

a) com fundamento no art. 13, § 1º da Lei nº 5.474/68, é dispensável a apresentação física da duplicata, bastando para a constituição do título executivo extrajudicial: os boletos de cobrança bancária, os protestos por indicação e os comprovantes de entrega de mercadoria ou de prestação de serviços.

b) a duplicata, por ser um título causal, permite a incidência da literalidade indireta, que autoriza a identificação de seus elementos no documento da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços que lhe serve de ensejo, pois o devedor tem a ciência de que aquela obrigação também tem seus limites definidos em outro documento. Precedente: REsp 1790004-PR (Info 681).

- A emissão de Cédula de Produto Rural — CPR em garantia de contrato de compra e venda de safra futura não pressupõe, necessariamente, a antecipação do pagamento do produto. Precedentes: REsp 866414-GO (Info 526) e AgInt no AREsp 1027435/GO.
- O protesto irregular de cheque prescrito não enseja danos morais ao devedor, se houver para o credor vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título. Precedente: Info 616 do STJ.
- Não é necessária prévia autorização do cônjuge para que a pessoa preste aval em títulos de créditos típicos Precedente: Info 604 do STJ.
- Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Precedente: Info 587 do STJ.
- Será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque com a indicação do emitente como devedor. Precedente: Info 584 do STJ.
- Uma só duplicata pode corresponder à soma de diversas notas fiscais parciais. Em outras palavras, uma única duplicata poderá abranger mais de uma nota fiscal. Não há proibição legal para que se somem vendas parceladas procedidas no curso de um determinado período (ex: um mês), e do montante se formule uma fatura única ao seu final. Precedente: Info 581 do STJ.
- A simples apresentação de nota promissória prescrita é suficiente para embasar a ação de locupletamento pautada no art. 48 do Decreto nº 2.044/1908, não sendo necessário comprovar a relação jurídica subjacente. A pretensão de ressarcimento veiculada em ação de locupletamento pautada no art. 48 do Decreto nº 2.044/1908 prescreve em 3 anos, contados do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva. Precedente: Info 580 do STJ.

• O aceite lançado em separado da duplicata mercantil não imprime eficácia cambiária ao título. O aceite promovido na duplicata mercantil corresponde ao reconhecimento, pelo sacado (comprador), da legitimidade do ato de saque feito pelo sacador (vendedor), a desvincular o título do componente causal de sua emissão (compra e venda mercantil a prazo). Após o aceite, não é permitido ao sacado reclamar de vícios do negócio causal realizado, sobretudo porque os princípios da abstração e da autonomia passam a reger as relações, doravante cambiárias. Assim, na duplicata, quando o sacado promover o aceite no título, a dívida, que era somente obrigacional, passará também a ser cambiária, permitindo o acesso à via executiva, na medida em que nascerá um legítimo título executivo extrajudicial (art. 15, I, da Lei n. 5.474/1968). Em outras palavras, o aceite na duplicata mercantil transforma o comprador (relação de compra e venda mercantil a prazo) em devedor cambiário do sacador ou, ainda, do endossatário, caso o título tenha sido posto em circulação por meio do endosso. Cumpre ressaltar, ademais, que mesmo as duplicatas sem aceite podem possuir força executiva se protestadas e acompanhadas dos comprovantes de entrega de mercadorias, em não havendo recusa do aceite pelo sacado (art. 15, II, da Lei n. 5.474/1968). No que tange à forma do aceite, não há como afastar uma de suas características intrínsecas, que é o formalismo. Desse modo, esse ato deve ser formal e se aperfeiçoar na própria cártula, em observância ao que dispõe o art. 25 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966): "O aceite é escrito na própria letra. Exprime-se pela palavra ' aceite ' ou qualquer outra palavra equivalente; o aceite é assinado pelo sacado. Vale como aceite a simples assinatura do sacado aposta na parte anterior da letra", incidindo o princípio da literalidade. Não pode, portanto, o aceite ser dado verbalmente ou em documento em separado. Inclusive, há entendimento doutrinário nesse sentido. De fato, os títulos de crédito possuem algumas exigências que são indispensáveis à boa manutenção das relações comerciais. A experiência já provou que não podem ser afastadas certas características, como o formalismo, a cartularidade e a literalidade, representando o aceite em separado perigo real às práticas cambiárias, ainda mais quando os papéis são postos em circulação. Logo, o aceite lançado em separado à duplicata não possui nenhuma eficácia cambiária, mas o

documento que o contém poderá servir como prova da existência do vínculo contratual subjacente ao título, amparando eventual ação monitória ou ordinária (art. 16 da Lei n. 5.474/1968). Precedente: Info 580 do STJ.

- Independentemente da comprovação da relação jurídica subjacente, a simples apresentação de nota promissória prescrita é suficiente para embasar a ação de locupletamento pautada no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908. Inicialmente, deve-se esclarecer que a ação de enriquecimento sem causa amparada prevista no art. 884 do CC não tem cabimento no caso em que a lei preveja outro meio especificamente estabelecido para o ressarcimento do prejuízo, haja vista o disposto no art. 886 do CC: "Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido". Diante disso, no caso em que se busque o ressarcimento de prejuízo causado pelo não pagamento de nota promissória prescrita, não será cabível a ação de enriquecimento sem causa amparada a que se refere o art. 884 do CC, mas sim a ação de locupletamento pautada no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908. Isso porque o referido art. 48 - conquanto disponha, em título do Decreto n. 2.044/1908 destinado à letra de câmbio, que "Sem embargo da desoneração da responsabilidade cambial, o sacador ou o aceitante fica obrigado a restituir ao portador, com os juros legais, a soma com a qual se locupletou à custa deste" - também é aplicável, com as adequações necessárias, à nota promissória, sendo o emitente da nota promissória equiparado ao aceitante da letra de câmbio. É o que determina o art. 56 deste mesmo diploma legal, segundo o qual "São aplicáveis à nota promissória, com as modificações necessárias, todos os dispositivos do Título I desta Lei, exceto os que se referem ao aceite e às duplicatas". Diante dessas considerações, cumpre analisar, no caso em análise, a necessidade de o autor da ação de locupletamento (art. 48 do Decreto n. 2.044/1908) fundada em nota promissória não paga e prescrita ter que fazer (ou não) prova da causa jurídica subjacente. Preliminarmente, conquanto exista controvérsia na doutrina acerca da natureza dessa ação de locupletamento, trata-se de uma ação de natureza cambiária, na medida em que amparada no título de crédito que perdeu sua força executiva (e não na relação jurídica que deu origem à sua emissão), além de estar prevista na legislação de regência de tais títulos. Nesse contexto, ressalta-

se que, além de a prescrição da ação cambiária ser um dos elementos do suporte fático da regra jurídica insculpida no referido dispositivo, uma vez prescrita a ação executiva, dá-se o enriquecimento injustificado em razão do não pagamento e nascem a pretensão e a ação correspondente, conforme entendimento doutrinário. Além disso, nota-se, com base na dicção do aludido art. 48, que a ação de locupletamento é autorizada ao portador do título de crédito (que, alcançado pela prescrição, perdeu sua força executiva). Ora, se o portador do título é o legitimado para a propositura da demanda, é certo não ser necessária a demonstração da causa jurídica subjacente como condição para o ajuizamento dessa ação, uma vez que, se pensarmos na hipótese de título que tenha circulado, o portador não teria como fazer prova da relação jurídica subjacente. Dessa maneira, a posse, pelo portador, da nota promissória não paga e prescrita gera a presunção juris tantum de veracidade do locupletamento ilícito havido pelo não pagamento (em contrapartida ao empobrecimento do portador do título), nada obstante seja assegurada a amplitude de defesa ao réu. Precedente: Info 580 do STJ.

- Desnecessária a notificação de emitente de cheque com cláusula "à ordem", para que o faturizador que tenha recebido a cártula por meio de endosso possa cobrar o crédito decorrente de operação de factoring. Como é cediço, o interesse social visa proporcionar ampla circulação dos títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua aquisição, constituindo a inoponibilidade das exceções fundadas em direito pessoal do devedor a mais importante afirmação do direito moderno em favor da segurança da circulação e negociabilidade dos títulos de crédito. Nesse passo, o art. 20 da Lei do Cheque estabelece que o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque, e o art. 22, caput, do mesmo diploma legal dispõe que o detentor de cheque "à ordem" é considerado portador legitimado, se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja em branco. Registre-se que abalizada doutrina civilista propugna não serem aplicáveis os arts. 288 e 290 do CC para obtenção, por meio tão somente do endosso de cheque "à ordem", dos mesmos efeitos de cessão de crédito. Com efeito, a menos que o emitente do cheque tenha apostado no título a cláusula "não à ordem" - hipótese em que o título somente se transfere pela forma de cessão de crédito -, o endosso tem efeito de cessão

de crédito, não havendo cogitar de observância da forma necessária à cessão ordinária civil de crédito, isto é, a notificação prevista no art. 290 do CC, segundo o qual "A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita". Por outro lado, o art. 905, caput, do CC estabelece que o possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor, e o parágrafo único estipula que a prestação é devida ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente. De fato, não se pode perder de vista que é desnecessária a exigência, sem nenhum supedâneo legal, de que, com o endosso de cheque "à ordem", a factoring endossatária devesse se acautelar - mesmo adquirindo pelo meio próprio crédito de natureza autônoma (cambial) -, demonstrando ter feito notificação ao emitente. Assim, não é possível cancelar a restrição a direitos conferidos por lei ao fatorizador, em manifesta ofensa a diversas regras, institutos e princípios do direito cambiário - e, até mesmo, a direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal (art. 5º, II e XXII). Precedente: Info 573 do STJ.

META 100

SUJEITOS DO DIREITO INTERNACIONAL

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 10. Entes de direito internacional. 11. Estados no Direito Internacional. 12. Organizações internacionais. 13. Imunidades de jurisdição e de execução. 14. Indivíduo no Direito Internacional.

Na PF: 4 Entes de direito internacional. 5 Estados. 6 Organizações internacionais. 7 Personalidade internacional.

Na PFN: 3. Personalidade jurídica internacional. Os sujeitos do Direito Internacional Público. Classificação dos sujeitos. Estados. Organizações internacionais. Coletividades interestatais e não estatais. Sujeitos não formais. Imunidades e isenções consulares, diplomáticas e de Chefes de Estado em matéria tributária.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **SUJEITOS DO DIREITO INTERNACIONAL** pelo **PDF Base** do curso.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com.br, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO
ASSUNTO	6 SUJEITOS DE DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO: ESTADOS 8 SUJEITOS DE DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO: ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS E COLETIVIDADES NÃO ESTATAIS. CAPACIDADE JURÍDICA E DE AÇÃO. O SISTEMA DA SOCIEDADE DAS NAÇÕES

	9 SUJEITOS DE DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO: O SISTEMA DAS NAÇÕES UNIDAS. ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS ESPECIALIZADAS DA ONU
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) *Personalidade Internacional:*

- **Concepção clássica** – De caráter interestatal. Por esse entendimento, são sujeitos de DI apenas os Estados soberanos, Organizações Int., os Blocos Regionais, a Santa Sé, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, os beligerantes, os insurgentes e algumas nações em luta pela soberania.
- **Concepção moderna** – Baseia-se na evolução do Direito Internacional. Para esta teoria, é evidente que a sociedade internacional já não tem mais nos entes estatais e nos organismos internacionais seus únicos atores relevantes. Com isso, uma doutrina recente vem admitindo a existência de outros sujeitos de DI, além dos já indicados anteriormente, que são os indivíduos, as empresas e as Org. não governamentais (ONGs), que podem invocar normas internacionais e que devem cumpri-las dispendo, ademais, da faculdade de recorrer a certos foros internacionais.

- A **sociedade internacional** tem a sua gênese com os Estados Nacionais e Organizações Internacionais, porém, vai caminhando para o reconhecimento de outros **sujeitos fragmentários**: Organizações Não-Governamentais, pessoas jurídicas, indivíduos e blocos regionais.

b) *Estados:*

Elementos trazidos na Convenção de Montevideu, aprovada na 7ª Conferência Interamericana dos Estados Americanos. Em seu artigo 1º, afirma que o Estado para ser considerado como sujeito de Direito internacional deve conter os seguintes critérios:

- população permanente,

- território,
- um governo, e
- capacidade de entrar em relação com os demais estados (soberania)”

• ***Alguns problemas em relação a estas definições de povo e nação:***

O direito internacional (DI) aceita os **estados plurinacionais**, a exemplo do Canadá, com identidade francesa e inglesa.

O DI também aceita o **estado pluriétnico**, que é o Estado brasileiro, por exemplo, que tem a convivência entre diversas etnias, incluindo etnias indígenas.

b.1) Qual a diferença entre reconhecimento de Estado e reconhecimento de Governo?

• O **reconhecimento de Estado** e de **Governo** reveste-se de importância, na medida em que ambos se referem à **capacidade de o ente estatal manter vínculos com outros Estados e organismos internacionais**.

• **Reconhecimento de Estado** consiste em:

- um ato unilateral;
- pelo qual um ente estatal constata o aparecimento de um novo Estado;
- e admite tanto as consequências jurídicas inerentes a este fato;
- como que considera o novo ente estatal como um sujeito com o qual poderá manter relações válidas no campo jurídico.

• O reconhecimento de Estado pode ser:

Expresso ou explícito: quando feito por meio de declarações, escritas ou orais, de representantes do ente estatal que reconhece o novo Estado.

Tácito ou implícito: quando resulta de atos que, inequivocadamente, façam inferir a intenção de criar vínculos com o novo Estado.

- O **Reconhecimento de Governo**, por sua vez, consiste em um ato do Estado pelo qual se admite o novo governo de outro Estado como representante deste nas relações internacionais.

O reconhecimento de governo é **ato unilateral**, **discricionário**, **não-obrigatório**, **irrevogável** e **incondicionado**. Entretanto, está vinculado ao compromisso do governo com as principais normas de Direito Internacional e, em muitos casos, ao restabelecimento da normalidade institucional e do regime democrático.

- **Doutrinas a respeito do reconhecimento de governo:**

- **Doutrina Tobar:**

Prega que só deve ser realizado o reconhecimento de Governo quando houver uma legítima ascensão, é dizer, com apoio popular.

Destaque-se, nesse sentido, que o MERCOSUL condiciona a participação dos Estados nos blocos regionais ao compromisso com a DEMOCRACIA, levando, a quebra da ordem democrática, à suspensão ou à expulsão do ente estatal do mecanismo integracionista.

- **Doutrina Estrada:**

Defende o reconhecimento apenas de Estado no cenário internacional, sendo o Governo elemento interno do Estado. Assim, o reconhecimento ou não-reconhecimento expresso de um novo governo configura intervenção indevida em assuntos internos de outros entes estatais e, portanto, desrespeito à soberania. Portanto, caso o Estado esteja insatisfeito com a mudança de governo, deve simplesmente romper relações diplomáticas.

b.2) Direitos e deveres dos Estados:

Os **Estados** são dotados de **personalidade jurídica internacional** e, nesse sentido, têm a capacidade de ser sujeito de direitos de contrair obrigações na sociedade internacional.

Previsão dos direitos e deveres: Convenção de Montevideo sobre Direitos e Deveres dos estados, de 1933.

- ***O direito de existir de um Estado, no âmbito internacional, depende do reconhecimento dos demais Estados?***

NÃO. A citada Convenção de Montevideu consagrou, inicialmente, o direito de o Estado existir **independente de reconhecimento**.

- Direitos:

- Os Estados possuem direitos de defesa e conservação, de exercício de sua soberania sem a intervenção estrangeira (princípio da não-intervenção) e de livre determinação dos rumos da sociedade que governa.
- Em razão da soberania estatal, a Convenção de Montevideu (art. 9º) confere o direito de exercer sua jurisdição sobre todas as pessoas que se encontrem dentro dos respectivos territórios, nacionais ou estrangeiros.

- Deveres:

- Os Estados têm o dever de solucionar as controvérsias entre si de maneira **pacífica**.

Art. 8º, Convenção de Montevideu: Nenhum Estado possui o direito de intervir em assuntos internos ou externos de outro.

- Não reconhecer aquisições territoriais ou quaisquer outras vantagens obtidas pela força ou pela coação.

• Em que consiste a doutrina drago?

A doutrina drago pugna contra o emprego da força armada por um ou mais Estados quando voltado a obrigar outros entes estatais a pagarem dívidas que estes assumiram.

b.3) Criação de um Estado:

A aquisição de território tem multiplicidade de formas aceitas do ponto de vista tradicional.

Ocupação ou descoberta (res nullius);

Terra abandonada (terra derelicta): fruto da aquisição de território que foi descoberto depois abandonado;

Conquista (debelatio): forma de aquisição não mais aceita pelo Direito Internacional.

Cessão onerosa: aquisição de território comum, por exemplo, o Brasil comprou o Acre pelo **Tratado de Petrópolis** pagando uma certa quantia.

Cessão gratuita: a aquisição de um território por cessão gratuita de outro Estado.

Atribuição de território por decisão política de uma Organização Internacional. Ex.: É o caso de Israel e da Palestina.

• **Formas contemporâneas de criação de território:**

Dissolução: um Estado se dissolve formando outros. Ex.: casos da União soviética e da Iugoslávia.

Fusão: dois estados se unem.

Desmembramento: parte do Estado original se desmembra e daí cria-se um novo Estado mantendo o Estado original com território menor.

b.4) Extinção dos Estados:

Fusão, unificação, reunificação ou agregação: quando dois ou mais entes estatais se unem para formar um novo Estado, como ocorreu com a Alemanha Oriental, que desapareceu para se juntar à República Federal da Alemanha.

Dissolução ou desintegração: ocorre quando um estatal maior desaparece para dar lugar a outros, como foi o caso da Iugoslávia e da União Soviética.

c) Organizações Internacionais:

As organizações internacionais são

- entidades **criadas e compostas por Estados;**

- por meio de **tratado;**

- dotadas de um **aparelho institucional permanente** e de **personalidade jurídica própria;**

- com objetivo de tratar de interesses comuns por meios da cooperação entre seus membros.

Dica: não confundir organizações internacionais com ONG's (entes privados, com personalidade jurídica de direito interno que, eventualmente, atuam no âmbito internacional).

c.1) Personalidade das Organizações Internacionais:

- A Corte Internacional de Justiça (CIJ) no parecer consultivo sobre a indenização a danos causados a funcionários públicos internacionais (**Caso Bernadotte**) reconheceu a **personalidade objetiva** das organizações internacionais. Assim, a organização tem personalidade jurídica não somente em relação a seus membros, mas em relação a qualquer outro membro da sociedade internacional.

c.2) Características:

Multilateralidade: as OI's devem ter, pelo menos, três membros;

Associação voluntária: são criadas por meio de adesão voluntária a tratados internacionais que as constituem. Em regra, as organizações internacionais são constituídas por tratados multilaterais que devem ser ratificados, além de poderem ser integradas tanto por ESTADOS como por outras OI's (quase não se vê, mas é possível).

c.3) Classificação das Organizações Internacionais:

• Quanto à natureza:

- OI **intergovernamental** (ou OI clássica):

- seus órgãos são compostos por representantes dos estados;
- as suas deliberações são feitas por consenso;
- deliberações não tem efeito direto, devem ser incorporadas ou mediatizadas por cada estado, no seu ordenamento nacional;
- interpretação destas deliberações é feita por cada estado.

- OI **supranacional** é diferente:

- Pelo menos um de seus órgãos é composto por representantes que são INDEPENDENTES dos estados, voltados para cumprir os objetivos da própria organização;
- deliberações aprovas por maioria, não precisa ser consenso;
- **tem efeito direto**. Vincula o ordenamento doméstico;
- dúvida do teor das deliberações são resolvidos por órgãos da própria OI. Interpretação vinculante.

• **Quanto a abrangência ou alcance:**

Regionais ou **universais**. Exemplo desta a ONU e daquela MERCOSUL.

• **Quanto aos poderes recebidos ou quanto às estruturas institucionais:**

Nesse sentido, as organizações podem ser de **cooperação** e de **integração**. As de **cooperação** procuram coordenar as atividades dos membros com o objetivo de alcançar **interesses comuns**, enquanto as de **integração** têm capacidade de **impor as suas decisões**, razão porque também são conhecidas como de “subordinação”.

c.4) As organizações internacionais devem possuir um **estatuto interno, órgãos internos** e funcionarem na forma estabelecida pelo tratado de criação, desta forma, passíveis de responsabilidade internacional.

c.5) Qualquer Estado pode se tornar membro de uma organização internacional uma vez que esteja dentro dos objetivos da mesma. Caso o objetivo de uma organização seja destinado a membros da região europeia, por exemplo, o Brasil não poderá participar. É o que ocorre no caso da OTAN, o Brasil não pode se tornar membro, pois ela se destina aos países banhados pelo Atlântico Norte.

c.6) As organizações internacionais têm o direito de legação, ou seja, envio e recebimento de representantes e agentes diplomáticos independentes dos Estados membros.

c.7) Receitas das OIs: são auferidas por meio de cotizações entre os membros, levando-se em conta a sua capacidade econômica.

c.8) Admissão de novos Estados-membros: é realizada sempre disciplina pelo ato constitutivo, abordando-se três aspectos capitais:

A) Condições Prévias de Ingresso (Limites) - Os limites da abertura de seu Tratado Constitutivo. Podem ser meramente geográficos (Comunidades Europeias: só Estados europeus; Organização dos Estados Americanos: só Estados americanos) ou geopolítico (Liga Árabe só Estados árabes). No caso da ONU (art. 4ª da Carta): Estado pacífico, que aceite as obrigações impostas pela Carta e juízo da própria organização).

B) Adesão - Condição Fundamental. O interessado expressa sua Adesão ao Tratado Institucional (desprovida de reserva).

C) Aceitação - A concordância com a Adesão pelo órgão competente da entidade, conclui o processo de admissão de um novo membro. Carta da ONU: decisão da Assembleia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança.

c.9) Sanções: A falta aos deveres resultantes de sua qualidade de membro de uma O.I. pode trazer consequências, como a suspensão de determinados Direitos e até mesmo a exclusão do Quadro.

c.10) Retirada de estados-membros: Dois elementos, quando os textos fundamentais preveem a denúncia: pré-Aviso (lapso de tempo que deve mediar a manifestação de vontade do Estado retirante e o rompimento efetivo do vínculo jurídico decorrente da sua condição de parte no Tratado) e atualização das Contas.

d) Organização das Nações Unidas (ONU):

- A Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada oficialmente a 24 de outubro de 1945, em São Francisco, Califórnia, por 51 países, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. A primeira Assembleia Geral celebrou-se a 10 de janeiro de 1946 em Londres. **A sua sede atual é na cidade de Nova Iorque.** A precursora das Nações Unidas foi a Sociedade de Nações (também conhecida como "Liga das Nações"), organização concebida em circunstâncias similares durante a Primeira Guerra Mundial e estabelecida em 1919, em conformidade com o Tratado de Versalhes, "para promover a cooperação internacional e conseguir a paz e a segurança".
- Atualmente, a ONU tem representação de 193 Estados-Membros - cada um dos países soberanos internacionalmente reconhecidos, exceto a Santa Sé, que tem qualidade de observadora, e países sem reconhecimento pleno (como Taiwan, que é território reclamado pela China, mas de reconhecimento soberano por outros países). Um dos feitos mais destacáveis da ONU é a **proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948**. Em 25 de Abril de 1945, celebrou-se a primeira conferência em São Francisco.
- À parte dos governos, foram convidadas organizações não governamentais. As 50 nações representadas na conferência assinaram a Carta das Nações Unidas a 26 de Junho, e a Polónia, que não esteve representada na conferência, acrescentou seu nome mais tarde, indo para um total de 51 os Estados integrantes da organização. A ONU começa a sua existência a 24 de Outubro de 1945, depois da Carta ter sido ratificada pelos então cinco membros permanentes do Conselho de Segurança (China, França, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido e Estados Unidos da América) e pela grande maioria dos outros 46 membros.
- Hegemonia dos EUA – único país nuclear. Tripé: Financeiro – FMI e banco mundial; Político – ONU – 1945; Comercial – OMC 1948 – fracassou, pois, a carta de Havana não entrou em vigor. **Objetivos: paz e segurança internacional** (Conselho de Segurança), **cooperação** (Assembleia Geral), **direitos humanos e desenvolvimento** (conselho econômico e social), **solução pacífica de controvérsias** (CIJ). **Autodeterminação dos**

povos (conselho de tutela – não existe mais). Trata-se de **organização aberta**. O Brasil foi o primeiro país a discursar na abertura da ONU. Criada com 51 estados, hoje possui 193. **Admissão como membro:** Artigo 4. 1. A admissão como Membro das Nações Unidas fica aberta a todos os Estados amantes da paz que aceitarem as obrigações contidas na presente Carta e que, a juízo da Organização, estiverem aptos e dispostos a cumprir tais obrigações. 2. A admissão de qualquer desses Estados como Membros das Nações Unidas será efetuada por decisão da Assembleia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança. É permitida a aceitação dos micro-estados. O CS pode vetar o novo membro. Deve ser aprovada a admissão pela AG. Retirada: denúncia do tratado, suspensão pelo CS ou expulsão pela AG.

d.1) ASSEMBLEIA GERAL: princípio da igualdade soberana. Vem da paz de Vestfália (Fim da Guerra dos 30 anos). Todos os Estados têm direito a um voto. Há os chamados observadores: Santa-Sé não tem direito a voto, apenas a voz. Sede principal – **Nova Iorque** (sede principal) e **Genebra** (direitos humanos).

- **Decisões da Assembleia Geral** – pode se pronunciar sobre qualquer tema relacionado aos objetivos da carta da ONU, menos → paz e segurança internacional dedicados ao Conselho de Segurança. A Assembleia pode se manifestar sobre paz e segurança internacionais, salvo se o Conselho de Segurança já estiver regulando a matéria. Decide por intermédio de resoluções que, em regra, NÃO são vinculantes.

- **Quais são as decisões vinculantes?** Admissão e exclusão de membros, orçamento, eleição de juízes para a CIJ, escolha do secretário geral. **Resolução não vinculante** → Soft Law, pode ser espelho do costume internacional sobre a matéria. Ex.: declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas de 2007 – autodeterminação como autonomia – para não serem dominados pela maioria.

Quórum de aprovação – a carta é ambígua – questões importantes – 2/3; não importantes – maioria simples.

d.2) CONSELHO DE SEGURANÇA: herdeiro do Conselho da Liga das Nações.

- **Mecanismo de segurança coletiva** – para assegurar a paz é necessário desestimular os agressores, transmitindo a certeza ao agressor que ele terá um adversário apoiado pelas maiores forças militares do planeta. Dissuasão e certeza da vitória, aquele que afrontar sabe que perderá. Composto de modo permanente pelas maiores potências militares. Pode realizar qualquer conduta, desde um apelo à negociação até intervenção militar. Pode também solicitar parecer consultivo a CIJ, embargo econômico e aéreo, banimento de viagens ao exterior de determinadas pessoas, até criar Tribunais Penais – Ex-Iugoslávia e Ruanda.

- **Membros** – originalmente eram 10, em 1963 houve uma alteração, temos hoje 15 membros, **5 permanentes** e **10 escolhidos pela AGE para uma cadeira temporária** a cada 2 anos, não se permitindo recondução sucessiva. 5 permanentes – herdeiros da Segunda Guerra Mundial, vencedores: Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, França e China. Esses membros têm poder de veto. As decisões são tomadas de modo complexo – 9 devem votar favoravelmente e não pode ter nenhum veto dos membros permanentes. Abstenção **não** é veto. Vai ser vinculante a depender do próprio CS.

- **Sanção inteligente** – evitar que o inocente pague pelo culpado (sanções inteligentes são direcionadas aos agentes ou executores da ação, como o congelamento de bens e vedação à emissão de vistos).

- **Uso legítimo da força** é permitido nas seguintes hipóteses: autodeterminação dos povos, legítima defesa e autorização do CS da ONU.

d.3) CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA – CIJ: herdeira da Corte Permanente de Justiça Internacional (extinta em 1946). Tanto nos bens e arquivos, como no estatuto. Houve apenas uma atualização no texto. Estatuto é o diploma normativo de regência, ao lado da carta da ONU, a qual estabelece que a Corte é órgão judicial da ONU, mas o estatuto estabelece que é um tribunal → **não precisando ser membro da ONU para submeter um litígio a CIJ.** A CIJ vem sendo muito criticada por estar previsto na Carta da ONU que os países devem aceitar sua jurisdição, portanto, **jurisdição voluntária**.

Além disso, o mesmo não acata denúncias de indivíduos, o que deixa seu campo de atuação bastante limitado e, conforme alguns, de fácil utilização política do mesmo. Relação da Corte com a ONU é muito forte – orçamento; jurisdição consultiva – Assembleia-Geral, Conselho de Segurança e outros órgãos autorizados podem solicitar pareceres consultivos; escolha dos juízes (recomendação do Conselho de Segurança) por **maioria absoluta**; o descumprimento da sentença da corte será enviado para providências por parte do Conselho de Segurança da ONU. Raríssimo o descumprimento das decisões. Juízes: 15, mandato de 9 anos, vedado dois do mesmo estado, sempre há 1 de cada membro do CS, uma recondução, sede em Haia. Jurisdição: pode apreciar qualquer questão jurídica, mesmo que esteja sob apreciação do CS.

• **Consultiva** – pareceres consultivos – **não vincula**, mas elimina a alegação de boa-fé. Ex.: 2004, sobre a construção do muro por Israel em território palestino – a CIJ consignou que Israel tem o direito a defesa, pode construir o muro, desde que em suas terras. Determinou o que é o território da Palestina. Quem pode solicitar parecer: podem ser solicitados apenas pela Assembleia-Geral e pelo Conselho de Segurança da ONU, bem como por outros órgãos das Nações Unidas e entidades especializadas que forem, em qualquer época, devidamente autorizados pela Assembleia-Geral da entidade.

OBS: a Carta da ONU e o Estatuto da CIJ **não** autorizam os Estados a solicitarem pareceres à Corte.

• **Contenciosa** – legitimidade ativa e passiva – **Estados**. Aceitação da jurisdição – 4 hipóteses:

(1) aceitação da **cláusula Raul Fernandes**, do reconhecimento facultativo da jurisdição obrigatória da CIJ (o Brasil não reconhece);

(2) estar a jurisdição da corte prevista em um tratado específico. O Brasil tem uns 100 tratados. Pacto de Bogotá – 1948 – espécie de cláusula Raul Fernandes da região – celebrado junto com a carta da OEA, para permitir que toda e qualquer controvérsia nas Américas pudessem ser submetidas a CIJ. Em 2009 Honduras processa o Brasil

alegando que estaria infringindo os deveres de não intervenção nos assuntos domésticos quando acolhe o presidente Zelaia. O Brasil não denunciou esse pacto.

(3) *ad hoc*, do litígio já existente;

(4) prorrogação – aceitação tácita. Autor entra com a ação, a corte notifica o réu, que se defende no mérito, ficando a matéria da incompetência preclusa. **Implementação** - O estado é livre para escolher os meios. Se não cumprir o CS é acionado. **Medida cautelar** – existe. **Cláusula federal** – dispositivo inserido em tratados que desonera o Estado Federal de implementar os comandos do tratado perante os seus entes federados. **Tem que ser expressa**. (O PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA **não** admite a cláusula federal, vide: art. 28). **Obs.:** Pode ser colocado um juiz *ad hoc*, caso o Estado não tenha nacional como membro. A sentença é inapelável, só cabe recurso de interpretação, a revisão da sentença só pode ser solicitada se sobrevier algum fato novo, que possa ter influência na decisão. Pedido deve ser feito até 6 meses da descoberta do fato novo, ou até 10 anos contados da data da sentença. Tornando-se imutável após.

d.4) SECRETARIADO – Secretário Geral. Órgão administrativo. Mandato de 5 anos, sujeito a uma recondução. Recomendação pelo CS e aprovação pela AGE.

d.5) CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL – órgão voltado à implementação de direitos humanos e desenvolvimento. Implementar acordos especiais entre a ONU e as chamadas agências especializadas.

d.6) AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS – sujeitos de Direito Internacional com Personalidade Jurídica própria que tem objetivos similares aos da ONU, e tem com a ONU um acordo especial de cooperação técnica e financeira. Quem elabora esse acordo é o Conselho Econômico e Social. **Família das nações unidas**. Tendo agências anteriores à própria ONU. São 25 ao todo - União postal, União de Telecomunicações Internacional, FMI. A OMC não é. Não é departamento da ONU. Por isso é possível que a palestina seja membro da UNESCO e não da ONU, pois as regras de admissão são totalmente diferentes.

d.7) CONSELHO DE TUTELA: o Conselho de Tutela é composto por Estados membros que administrem territórios sob tutela, por outros tantos membros não administradores de territórios sob tutela eleitos pela Assembleia Geral e pelos membros do Conselho de Segurança (art. 86º, nº 1, da Carta). O Conselho de Tutela foi o órgão que obteve mais sucesso em seus objetivos, tornando diversos territórios tutelados em países soberanos e, conseqüentemente, países-membros das Nações Unidas. Devido a este sucesso, o Conselho de Tutela encerrou, em 1994, suas atividades transformando em país soberano o último território tutelado do mundo, que foi Palau, no Pacífico.

Portanto: os Órgãos Principais da ONU são:

- Assembleia-Geral;
- Conselho de Segurança;
- Conselho Econômico e Social;
- Conselho de Tutela (não existe mais);
- Corte Internacional de Justiça;
- Secretariado.

META 101

RESPONSABILIDADE CIVIL

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 33. Responsabilidade civil: conceito, pressupostos, espécies e efeitos. Nexo causal: teorias e sua adoção jurisprudencial. Nexo causal probabilístico: crítica. 34. Responsabilidade civil do fornecedor pelos produtos fabricados e pelos serviços prestados. 35. Responsabilidade civil por dano causado ao meio ambiente e a bens diretos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico.

Na PF: 8 Responsabilidade civil do Estado e do particular. 9 Responsabilidade civil do fornecedor pelos produtos fabricados e pelos serviços prestados. 10 Responsabilidade civil por dano causado ao meio ambiente e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico.

Na PFN: 8. Responsabilidade civil objetiva e subjetiva. Obrigação de indenizar. Dano material. Dano moral. Nexo causal. Indenização. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **RESPONSABILIDADE CIVIL** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler dos seguintes artigos do [Código Civil](#): 186 a 188; 854 a 886; 927 a 954.
- Ler a edição 125 do [Jurisprudência em Teses do STJ](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CIVIL
ASSUNTO	9 RESPONSABILIDADE CIVIL

NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Gerais de Responsabilidade Civil:

- A responsabilidade pode ser contratual, quando decorre de um contrato, ou pode se extracontratual, quando decorre do descumprimento da lei.
- No CC, a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana é baseada em dois conceitos: ato ilícito (art. 186) e abuso de direito (art. 187). Veja:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão **voluntária, negligência ou imprudência**, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

- Observe que a responsabilidade civil por ato ilícito é, em regra, subjetiva, vez que depende de dolo ou culpa. Todavia, a responsabilidade civil por abuso de direito é objetiva. Veja:

Enunciado n. 37: A responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa, e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico.

b) Elementos da Responsabilidade Civil Extracontratual:

- Os elementos da responsabilidade civil extracontratual são: conduta, nexo causal, dano e elemento subjetivo (quando subjetiva).
- Em relação ao nexo causal, há três teorias mais importantes:

Teoria da equivalência das condições ou do histórico dos antecedentes (sine qua non)	Qualquer fato que tenha contribuído para o dano gera responsabilidade civil. Essa teoria tem o grande inconveniente de ampliar em muito o nexo de causalidade. Não é adotada no Brasil.
Teoria da causalidade adequada	Somente o fato relevante ao evento danoso gera a responsabilidade civil. A indenização deve ser dosada de acordo com os fatos que a envolvem, especialmente nas hipóteses de concorrência de causas. Essa teoria consta dos arts. 944 e 945 do CC.
Teoria do dano direto e imediato ou teoria da interrupção do nexo causal	É o fato que determinou o resultado de maneira direta e imediata. Há um vínculo de necessidade. Essa teoria foi adotada pelo art. 403 do CC.

• **Espécies de danos:**

- 1. Danos emergentes:** espécie de dano material, é o que efetivamente se perdeu.
- 2. Lucros cessantes:** espécie de dano material, é o que razoavelmente deixou de se lucrar.
- 3. Danos morais individuais:** atinge o direito de personalidade de uma só pessoa.
- 4. Danos morais coletivos:** atinge o direito de personalidade de várias pessoas. A indenização vai para as vítimas. O dano extrapatrimonial coletivo dispensa a prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelos indivíduos.
- 5. Danos sociais:** causa um rebaixamento no nível da vida da coletividade. A indenização vai para um fundo de proteção ou instituição de caridade.
- 6. Danos estéticos:** é o dano causado por alterações morfológicas na pessoa.

• **Nomenclaturas para o dano:**

- 1. Dano *in re ipsa*:** é o dano que dispensa a prova do prejuízo. É um dano presumido.

2. Dano ricochete ou reflexo: é o prejuízo que atinge uma vítima indireta ligada à vítima direta.

3. Dano indireto: é uma cadeia de prejuízos causados à mesma vítima.

4. Dano bumerangue: a vítima de um dano reage e causa prejuízo ao agressor ao revidar.

c) Responsabilidade Civil Objetiva Indireta:

- Dono do animal:

Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.

- Ruína de edifício:

Art. 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.

- Objetos lançados (defenestramento):

Art. 938. Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido.

- Por atos de terceiros:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

- I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;
- II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;
- III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
- IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;
- V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.

d) Abuso de Direito:

- **Teoria dos atos emulativos ou teoria dos atos próprios:** Amplia-se a noção de ato ilícito, para considerar como precursor da responsabilidade civil aquele ato, originariamente lícito que foi exercido fora dos limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé objetiva ou pelos bons costumes.

Enunciado n. 413: Os bons costumes previstos no art. 187 do CC possuem natureza subjetiva, destinada ao controle da moralidade social de determinada época; e objetiva, para permitir a sindicância da violação dos negócios jurídicos em questões não abrangidas pela função social e pela boa-fé objetiva.

Enunciado n. 539: O abuso de direito é uma categoria jurídica autônoma em relação à responsabilidade civil. Por isso, o exercício abusivo de posições jurídicas desafia controle independentemente de dano.

Enunciado n. 414: O abuso de direito tem fundamento constitucional nos princípios da solidariedade, devido processo legal e proteção da confiança, aplicando-se a todos os ramos do direito.

e) Indenização:

- Método bifásico para fixação de indenização por dano moral: primeiro, analisa-se o bem jurídico lesado e o que usualmente se fixa como indenização para tal lesão. Em segundo lugar, analisa-se as circunstâncias do caso concreto. Esse método é amplamente utilizado pelo STJ.

- O incapaz pode vir a ser responsabilizado. Veja:

Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.

Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser **EQÜITATIVA**, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 261 do STF:** Para a ação de indenização, em caso de avaria, é dispensável que a vistoria se faça judicialmente.
- **Súmula n. 491 do STF:** É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.
- **Súmula n. 492 do STF:** A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.
- **Súmula n. 562 do STF:** Na indenização de danos materiais decorrentes de ato ilícito cabe a atualização de seu valor, utilizando-se, para esse fim, dentre outros critérios, os índices de correção monetária.
- **Súmula n. 43 do STJ:** Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
- **Súmula n. 54 do STJ:** Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
- **Súmula n. 132 do STJ:** A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.
- **Súmula n. 221 do STJ:** São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação.
- **Súmula n. 246 do STJ:** O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

- **Súmula 326 do STJ:** Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
- **Súmula n. 362 do STJ:** A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
- **Tema 440 do STJ:** Os juros moratórios incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos a título de dano material e moral.
- **Tema 466 do STJ:** As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
- **Súmula 476 do STJ:** O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.
- **Súmula 479 do STJ:** As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
- **Súmula 596 do STJ:** A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.
- **Súmula n. 642 do STJ:** O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.

- Em caso de responsabilidade civil por falha médico-hospitalar, o hospital deve custear integralmente todos os tratamentos, medicações e terapias necessários à vítima, sem limitação temporal, além de pagar pensão vitalícia no valor integral fixado na sentença. Precedente: EDcl no REsp 2.069.914/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 3/2/2026 (Info 878 do STJ).
- Constatado que a reportagem extrapolou os limites do caráter meramente informativo, devem prevalecer os direitos da personalidade, impondo-se, como consequência, o dever de reparar os danos daí decorrentes. Precedente: REsp 2.230.995-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/11/2025 (Info 873 do STJ).
- A tradição de veículo automotor, sem registro de transferência, afasta a responsabilidade do alienante por danos decorrentes de acidente, desde que comprovada a alienação. Precedente: AgInt no AREsp 2.330.842-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 25/8/2025 (Info 861 do STJ).
- Bolsa de valores não responde por danos decorrentes de liquidação extrajudicial de corretora, se ficar demonstrado que ela (Bolsa) cumpriu seus deveres de fiscalização e aplicou as sanções previstas nas normas. Precedente: REsp 2.157.955-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/8/2025 (Info 861 do STJ).
- Para que haja dever de indenizar por danos morais em razão do rompimento da barragem em Brumadinho/MG, é necessária a comprovação concreta de violação individual aos direitos de personalidade. Precedente: REsp 2.198.056-MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/8/2025 (Info 859 do STJ).
- Responsabilidade dos provedores de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Precedentes: STF. Plenário. RE 1.057.258/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/06/2025 (Repercussão Geral – Tema 533) (Info 1184).
STF. Plenário. RE 1.037.396/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/06/2025 (Repercussão Geral – Tema 987) (Info 1184 do STF).

- O estelionato sentimental configura ato ilícito que gera o direito à indenização a título de danos morais e de danos materiais pelas despesas extraordinárias decorrentes do relacionamento. Precedente: REsp 2.208.310-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/5/2025 (Info 852 do STJ).
- Supermercado deve pagar indenização por danos morais caso o segurança privado tenha feito uma abordagem excessiva à adolescente por suspeita de furto. Precedente: REsp 2.185.387-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/5/2025 (Info 850 do STJ).
- A remoção de conteúdo por provedores de busca (ex: Google) exige que o autor indique, de forma específica, na petição inicial, as URLs que devem ser removidas; não é possível fazer o pedido de retirada genérica de resultados de pesquisa. Precedente: REsp 1.969.219-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/3/2025 (Info 848 do STJ).
- É dever do provedor de conexão identificar o usuário quando indicado o IP, não havendo necessidade de prévia informação da porta lógica. Precedente: REsp 2.170.872-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/3/2025 (Info 844 do STJ).
- É compatível com o ordenamento jurídico a aplicação da teoria da verossimilhança preponderante para a distribuição do ônus da prova, especialmente diante de laudo pericial inconclusivo. Precedente: REsp 2.145.132-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/2/2025 (Info 842 do STJ).
- O *WhatsApp* responde solidariamente quando, instado a cumprir ordem de remoção de conteúdo relacionado a imagens íntimas compartilhadas sem autorização (pornografia de vingança), não toma providências para mitigar o dano. Precedente: REsp 2.172.296-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/2/2025 (Info 839 do STJ).

- As Convenções de Varsóvia e Montreal são aplicadas às hipóteses de danos materiais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional de cargas e mercadorias. Precedente: RE 1.520.841/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 04/02/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.366) (Info 1164 do STF).
- O dano moral reflexo (dano por ricochete) pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. Precedente: REsp 1.697.723-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 1/10/2024 (Info 832 do STJ).
- O provedor de aplicação de internet (ex: YouTube) pode, por iniciativa própria, mesmo sem ordem judicial, retirar de sua plataforma conteúdos que violem a lei ou seus termos de uso. Precedente: REsp 2.139.749-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/8/2024 (Info 823 do STJ).
- Aplica-se a responsabilidade civil pela perda de uma chance no caso de atuação dos profissionais médicos que não observam orientação do Ministério da Saúde. Precedente: REsp 1.985.977-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 18/6/2024 (Info 19 do STJ – Edição Extraordinária).
- Se um recém-nascido morre em razão de um erro médico ocorrido no hospital, o médico responsável e o hospital podem ser condenados a pagar pensão mensal em favor dos pais, pensionamento que se inicia quando a vítima completaria 14 anos. Precedente: REsp 2.121.056-PR, julgado em 21/5/2024 (Info 814 do STJ).
- Se uma empresa fizer notificação extrajudicial para o intermediador de comércio eletrônico (ex: Mercado Livre) informando que há empresas concorrentes fazendo anúncios que violam os termos de uso da plataforma, esse intermediador não é obrigado a retirar os anúncios. Precedente: REsp 2.088.236-PR, julgado em 23/4/2024 (Info 810 do STJ).

- Jornal não pode divulgar fato verídico envolvendo crime de estupro, mas fazendo menções injuriosas à honra da vítima. Precedente: REsp 1.875.402-SP, julgado em 23/4/2024 (Info 810 do STJ).
- É possível cumular pensão vitalícia integral do Estado, em decorrência do óbito de seu companheiro, ocupante do cargo público, e a decorrente de ato ilícito causado por acidente automobilístico? Sim, desde que demonstrado decréscimo na situação financeira dos dependentes da vítima. Precedente: REsp 1.392.730-DF, julgado em 5/3/2024 (Info 804 do STJ).
- A B3 (Bolsa de Valores), ao disponibilizar uma plataforma virtual para os investidores acompanharem seus investimentos, está sujeito às normas da LGPD e do Marco Civil da Internet; além disso, fornece um serviço que é regido pelo CDC. Precedente: REsp 2.092.096-SP, julgado em 12/12/2023 (Info 799 do STJ).
- A imprescritibilidade não se aplica às ações em que se pretende a responsabilização direta do agente público que praticou ato de tortura durante o regime militar. Precedente: REsp 2.054.390-SP, julgado em 29/11/2023 (Info 799 do STJ).
- A Igreja Católica possui responsabilidade objetiva por abuso sexual praticado por padre, bastando que seja provada a responsabilidade subjetiva do religioso. Precedente: AgInt nos EREsp 1.393.699-PR, julgado em 27/9/2023 (Info 796 do STJ).
- O vazamento de dados pessoais não gera dano moral presumido. Precedente: AREsp 2130619-SP, julgado em 7/3/2023 (Info 766 do STJ).
- A pensão por ato ilícito somente é devida quando o autor do fato causa a morte ou a debilidade física da vítima. Precedente: REsp 1837149-PR, julgado em 22/11/2022 (Info Especial 9 do STJ).

- A liberdade de imprensa deve ser exercida com responsabilidade social e individual, dentro de limites éticos e legais, de modo que eventuais excessos devem ser coibidos e caracterizam responsabilidade civil passível de indenização.

A irresponsabilidade da imprensa ao exibir, em rede nacional, programa que veicule matéria ofensiva à honra e à dignidade de cidadão enseja dano moral indenizável, que deve ser suficiente para a sanção da conduta praticada, de forma que coíba novos abusos. Precedente: AgInt no REsp 1770391/SP, julgado em 22/11/2022 (Info 762 do STJ).

- No caso de morte em razão de acidente de trânsito, a existência de mais herdeiros não afasta a legitimidade dos que figuram no polo ativo da demanda para pleitear o pagamento integral da cobertura do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (Seguro DPVAT), cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requererem, por meio de ação própria, o que for de direito. Precedente: AgInt no AREsp 2103981-MT, julgado em 14/11/2022 (Info Especial 9 do STJ).

- A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não pode ser adotada nas relações jurídicas regidas exclusivamente pelo Direito Civil. Precedente: REsp 2017194-SP, julgado em 25/10/2022 (Info Especial 9 do STJ).

- Na teoria da perda de uma chance, a chance só é indenizável se houver a probabilidade que seria realizada e a certeza de que a vantagem perdida resultou em prejuízo. Precedente: Info 754 do STJ.

- O infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT), desde que estejam presentes seus elementos constituintes:

- a) acidente causado por veículo automotor terrestre;
- b) dano pessoal; e
- c) relação de causalidade.

Precedente: Info 751 do STJ.

- A divulgação de notícia ou crítica acerca de atos ou decisões do Poder Público, ou de comportamento de seus agentes, não configuram, a princípio, abuso no exercício da liberdade de imprensa, desde que não se refiram a núcleo essencial de intimidade e de vida privada da pessoa. Precedente: Info 749 do STJ.

- A utilização de fotografias que servirem tão somente para ilustrar matéria jornalística sobre fato ocorrido e narrado pelo ponto de vista do repórter não constitui, per se, violação ao direito de preservação de imagem ou de vida íntima e privada de outrem, não havendo que se falar em causa para indenização por danos morais. Precedente: Info 748 do STJ.

- Em partida de futebol, se houver tumulto causado por artefatos explosivos jogados contra a torcida visitante, o time mandante deve responder pelos danos causados aos torcedores. Precedente: Info 747 do STJ.

- Incide a Súmula 326 do STJ, no caso de discrepância entre o valor indicado no pedido e o quantum arbitrado na condenação, não havendo falar em sucumbência dos autores da demanda, vencedores em seu pedido indenizatório. Precedente: Info 746 do STJ.

- A empresa arrendatária e possuidora indireta de aeronave acidentada é considerada responsável pelos danos provocados a terceiros em superfície advindos de sua queda. Precedente: Info 745 do STJ.

- Pratica ato ilícito apto à indenização, o locador que proíbe o funcionamento de imóvel comercial locado, cujo acesso é autônomo e independente, sob a justificativa de cumprimento às normas de restrição sanitária pela Covid-19. Precedente: Info 743 do STJ.

- Em regra, o prévio requerimento administrativo constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT. Precedente: Info 741 do STJ.

- São critérios que indicam a tendência de adoção excepcional do viés subjetivo da teoria da actio nata:

- a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto;
- b) a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio;
- c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e
- d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo.

STJ. 3ª Turma. REsp 1836016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/05/2022 (Info 736). Precedente: Info 736 do STJ.

- Terceiro ofensor também está sujeito à eficácia transubjetiva das obrigações, haja vista que seu comportamento não pode interferir indevidamente na relação, perturbando o normal desempenho da prestação pelas partes, sob pena de se responsabilizar pelos danos. Precedente: Info 734 do STJ.

- É imprescindível perícia técnica para quantificar dano moral, ante divulgação não autorizada de obra, reconhecido em título executivo em que se determina que seja considerada a repercussão econômica do ilícito. Precedente: Info 734 do STJ.

- O art. 200 do CC/2002 assegura que o prazo prescricional não comece a fluir antes do trânsito em julgado da sentença penal, independentemente do resultado da ação na esfera criminal. Precedente: STJ. 3ª Turma. REsp 1.987.108-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 29/03/2022 (Info 732)

- Excessos cometidos pelo advogado não podem ser cobertos pela imunidade profissional, sendo em tese possível a responsabilização civil ou penal do causídico pelos danos que provocar no exercício de sua atividade. Precedente: Info 732 do STJ.
- A empresa que expede convites a jornalistas para a cobertura e divulgação de seu evento, ou seja, em benefício de sua atividade econômica, e se compromete a prestar o serviço de transporte destes, responde objetivamente pelos prejuízos advindos de acidente automobilístico ocorrido quando de sua prestação. Precedente: Info 731 do STJ.
- O excesso no exercício do direito de informar é capaz de gerar dano moral ao denunciado quando o membro do Ministério Público comete abusos ao divulgar, na mídia, o oferecimento da denúncia criminal. Precedente: Info 730 do STJ.
- É descabido imputar ao banco responsabilidade por reparar danos morais suportados por clientes que tiveram seus nomes citados em reportagem feita por jornal que relatava supostas fraudes na concessão de empréstimos. Precedente: Info 727 do STJ.
- Provedor de aplicação deve remover conteúdo ofensivo a menor na internet, mesmo sem ordem judicial. Precedente: Info 723 do STJ.
- ***Provedor de aplicação disponibilizar conteúdo que prejudique terceiros, é preciso autorização judicial para remover o conteúdo?***

Regra geral: SIM (exige-se ordem judicial). É a regra do art. 19 do MCI.

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

Exceção: se houver divulgação de imagens, vídeos ou outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado (exposição pornográfica não consentida). Neste caso, basta que o provedor seja notificado extrajudicialmente. É o que prevê o art. 21.

Precedente: REsp 1930256-SP (Info 721).

Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. **Parágrafo único.** A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido.

- Tendo e vista a obrigação legal de guarda de registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, impor aos provedores o dever de fornecer os nomes ou domínios das sociedades empresárias que patrocinam links na ferramenta “Google Ads” relacionados à determinada expressão utilizada de forma isolada ou conjunta, pois tal medida representa mero desdobramento daquelas obrigações. O provedor de internet deve manter armazenados os registros relativos a patrocínio de links em serviços de busca pelo período de 6 (seis) meses contados do fim do patrocínio e não da data da contratação. Precedente: REsp 1961480-SP (Info 721).

- Não é possível impor a provedores de aplicações de pesquisa na internet o ônus de instalar filtros ou criar mecanismos para eliminar de seu sistema a exibição de resultados de links contendo o documento supostamente ofensivo. Precedente: REsp 1593249-RJ (Info 719).

- Provedor de e-mail não é obrigado a guardar e-mails que foram deletados. Não há previsão legal atribuindo aos provedores de aplicações que oferecem serviços de e-mail o dever de armazenar as mensagens recebidas ou enviadas pelo usuário e que foram deletadas. O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) não impõe esse dever aos provedores de e-mail. Precedente: REsp 1885201-SP (Info 719).

- Os provedores de conexão à internet devem fornecer os dados cadastrais (nome, endereço, RG e CPF) dos usuários responsáveis por publicação de vídeos no Youtube com ofensas à memória de pessoa falecida.

Os provedores são obrigados a guardar os DADOS PESSOAIS do usuário?

Provedores de CONEXÃO à internet: SIM (devem guardar os dados pessoais).

Provedores de APLICAÇÕES de internet: NÃO (basta armazenarem o IP).

Precedente: REsp 1914596-RJ (Info 720).

- O condomínio edilício responde pelos danos causados por seus empregados **mesmo que fora do horário de expediente, desde que em razão do seu trabalho**. Trata-se de responsabilidade objetiva do empregador, ou seja, independentemente de culpa. Precedente: REsp 1787026-RJ (Info 717).

- É cabível dano moral pelo defeito na prestação de serviço de transporte aéreo com a entrega de passageiro menor desacompanhado, após horas de atraso, em cidade diversa da previamente contratada.

Precedente: REsp 1733136-RO (Info 711).

- A entidade esportiva mandante do jogo responde pelos danos sofridos por torcedores, em decorrência de atos violentos provocados por membros de torcida rival. Precedente: REsp 1924527-PR (Info 701).
- A lei de regência veda expressamente a cessão de direitos no que tange às despesas de assistência médica e suplementares, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado (art. 3º, § 2º, da Lei nº 6.194/64). Precedente: REsp 1729550-SP (Info 696).
- A omissão de socorro à vítima de acidente de trânsito, por si, não configura hipótese de dano moral *in re ipsa*. O simples fato de ter havido omissão de socorro não significa, por si só, que houve dano moral. Não se trata de hipótese de dano moral presumido. Precedente: REsp 1512001-SP (Info 694).
- A responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial é constitucional. Precedente: Info 969 do STF.
- O STJ reconheceu a possibilidade de abuso do direito de litigar, que corresponde ao ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso. Isso se chama de assédio processual. Precedente: Info 658 do STJ.
- Não cabe indenização de lucros cessantes se a atividade empresarial não teve início. Precedente: REsp 1750233/SP.
- Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo de causalidade. Precedente: REsp 1.749.954-RO.

- O tráfego de veículos com excesso de peso gera responsabilidade civil em razão dos danos materiais às vias públicas e do dano moral coletivo consistente no agravamento dos riscos à saúde e à segurança de todos, sendo viável, como medida coercitiva, a aplicação de multa civil (astreinte), ainda que já imputada multa administrativa. Precedente: REsp 1.574.350-SC.
- O direito à retratação e ao esclarecimento da verdade possui previsão na Constituição da República e na Lei Civil, não tendo sido afastado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 130/DF. Precedente: REsp 1.771.866-DF.
- A concessionária de transporte ferroviário não responde por ato ilícito cometido por terceiro e estranho ao contrato de transporte. Precedente: REsp 1.748.295-SP.
- Companhia aérea é civilmente responsável por não promover condições dignas de acessibilidade de pessoa cadeirante ao interior da aeronave. Precedente: REsp 1.611.915-RS.
- Concessionária de rodovia não responde por roubo e sequestro ocorridos nas dependências de estabelecimento por ela mantido para a utilização de usuários. Precedente: REsp 1.749.941-PR.
- Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou daquele a quem, por este, foi confiada a direção do veículo. Precedente: REsp 1.738.247-SC.
- Na hipótese de atraso de voo internacional, não se admite a configuração do dano moral *in re ipsa*. Precedente: REsp 1.584.465-MG.

- Os honorários advocatícios contratuais não se incluem nas despesas processuais do art. 20 do CPC/1973. Precedente: REsp 1.571.818-MG.
- A mãe que, à época de acidente provocado por seu filho menor de idade, residia permanentemente em local distinto daquele no qual morava o menor - sobre quem apenas o pai exercia autoridade de fato - não pode ser responsabilizada pela reparação civil advinda do ato ilícito, mesmo considerando que ela não deixou de deter o poder familiar sobre o filho. Precedente: REsp 1.232.011-SC.
- A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independentemente da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. Precedente: REsp 1111270/PR.
- **Havendo pedido de indenização por perdas e danos em geral, pode o juiz reconhecer a aplicação da perda de uma chance sem que isso implique em julgamento fora da pretensão autoral.** Precedente: REsp 1.637.375-SP.
- É juridicamente possível obrigar os provedores de aplicação ao fornecimento de IPs e de dados cadastrais de usuários que acessaram perfil de rede social em um determinado período de tempo. Precedente: REsp 1.738.651-MS.
- O contrato de transporte de passageiros envolve a chamada cláusula de incolumidade. Mesmo que o dano tenha sido decorrente de uma conduta de terceiro, persiste a responsabilidade da concessionária transportadora. Isso porque a conduta do terceiro, neste caso, está inserida no risco do transportador, relacionando-se com a sua atividade. Logo, configura o chamado fortuito interno, que não é capaz de excluir a responsabilidade. Precedente: REsp 1.786.722-SP.

• **Tema 517 do STJ:** A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. Para os fins da sistemática prevista no art. 543-C do CPC, citam-se algumas situações: (i) existência de cercas ao longo da via, mas caracterizadas pela sua vulnerabilidade, insuscetíveis de impedir a abertura de passagens clandestinas, ainda quando existente passarela nas imediações do local do sinistro; (ii) a própria inexistência de cercadura ao longo de toda a ferrovia; (iii) a falta de vigilância constante e de manutenção da incolumidade dos muros destinados à vedação do acesso à linha férrea pelos pedestres; (iv) a ausência parcial ou total de sinalização adequada a indicar o perigo representado pelo tráfego das composições.

• **Tema 518 do STJ:** A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. No caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de causas, impondo a redução da indenização por dano moral pela metade, quando: (i) a concessionária do transporte ferroviário descumpra o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros; e (ii) a vítima adota conduta imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado.

• É descabido reputar à instituição financeira, que foi mencionada em matéria jornalística retratando fatos que lhe eram desabonadores, responsabilidade por reparar danos morais suportados por clientes que tiveram seus nomes citados nessa mesma reportagem. STJ. 3ª Turma. REsp 1761078-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/02/2022 (Info 727).

METAS 102 E 103

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 11. Falência e Recuperação de Empresas. Intervenção e Liquidação extrajudicial.

Na PF: 15 Falência. Recuperação judicial e extrajudicial. Intervenção e liquidação extrajudicial.

Na PFN: 13. Falência. Recuperação judicial e extrajudicial. Intervenção e Liquidação extrajudicial.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Ler a [Lei n. 11.101/2005](#).
- Ler as edições 35 e 37 do [Jurisprudência em Teses](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **40 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO EMPRESARIAL
ASSUNTO	5 FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Falência:

- **Conceito:** um processo de **EXECUÇÃO COLETIVA**, no qual todo o patrimônio de um empresário (pessoa física ou jurídica), declarado falido, é arrecadado e vendido para pagamento da universalidade dos credores. É um processo judicial complexo, que compreende a arrecadação de bens, sua administração e conservação, bem como a verificação e o acertamento de créditos, para posterior liquidação dos bens e rateio entre os credores. Compreende também a punição de atos criminosos praticados pelo devedor falido.

• **Pressupostos da falência:**

PRESSUPOSTOS	
PRESSUPOSTO MATERIAL SUBJETIVO	Qualidade de empresário
PRESSUPOSTO MATERIAL OBJETIVO	Insolvência do devedor (insolvência presumida ou jurídica)
PRESSUPOSTO FORMAL	Sentença

- Alguns empresários e sociedades empresárias estão excluídos da incidência da Lei 11.101/05. Em outras palavras, nem todos os empresários/sociedades empresárias estão sujeitos à Lei. São esses:

EXCLUÍDOS	
TOTALMENTE EXCLUÍDOS	PARCIALMENTE EXCLUÍDOS
- Empresa pública e sociedade de economia mista	- Instituição financeira pública ou privada - Consórcios - Cooperativas de crédito - Seguradoras - Operadora de plano de saúde Entidade de previdência complementar

Sociedade de capitalização;

- Outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Ex.: sociedade de arrendamento mercantil (empresa de leasing); administradora de cartão de crédito, etc.

- As cooperativas, por serem sociedades simples, independentemente do seu objeto social (art. 982, parágrafo único, do Código Civil), **não podem requerer recuperação nem ter sua falência requerida.**

- O regime falimentar disciplinado na Lei de Recuperação de Empresas **não se aplica às empresas públicas, nem às sociedades de economia mista**, ainda que sejam exploradoras de atividade econômica. Não obstante, há ainda vozes que advogam a inconstitucionalidade da regra.

- No bojo do RE 1249945 MG, publicado em 27/11/2020, o STF reconheceu a Repercussão Geral da seguinte matéria: Constitui questão constitucional saber se as empresas estatais podem se submeter ao regime de falência e recuperação judicial da Lei n. 11.101/2005, com fundamento no art. 173, §1º, II, da Constituição.

• **Fases do Processo falimentar:**

1ª FASE: PRÉ-FALIMENTAR

- Início: com o pedido de falência;
- Término: sentença declaratória de falência.

2ª FASE: FALIMENTAR

- Início: sentença declaratória de falência;
- Término: sentença de encerramento.

3ª FASE: REABILITAÇÃO

- Início: sentença de extinção das obrigações do falido

• **Legitimidade Ativa:**

- a) Autofalência;
- b) Sócio ou acionista;
- c) Qualquer credor, empresário ou não;
- d) Cônjuge sobrevivente, herdeiro ou inventariante.

- A sociedade em comum está impedida de pedir a falência de terceiro, mas ela pode pedir a própria falência.

IMPORTANTE!

A Fazenda Pública pode ajuizar pedido de falência? Há divergência.

- **NÃO (MAJORITÁRIA).** A Fazenda não teria legitimidade para pedir a falência do devedor, uma vez que a mesma possuiria meio próprio de cobrança (execução fiscal). Ademais, no caso de crédito tributário, este não se sujeita ao regime de concurso universal (arts. 186 e 187 do CTN).
- **SIM.** A lei de falências não exclui expressamente qualquer credor específico de seu regime. Afirmava que a certidão de dívida ativa não podia ser protestada. Atualmente, há o protesto da CDA.

A Fazenda Pública possui legitimidade para requerer a falência do devedor? Prevalece que não. De acordo com a jurisprudência do STJ, não é possível o requerimento de falência formulado pela Fazenda Pública considerando que ela dispõe de um instrumento específico e eficiente para a cobrança do crédito tributário, qual seja, a execução fiscal (REsp. 287.824/MG).

- A Lei n. 11.101/20 incluiu o art. 7º-A à LRE, referente ao **incidente de classificação de crédito público**, que versa sobre a apresentação, ao administrador judicial ou em juízo, a depender do momento processual, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa.

Art. 7º-A. Na falência, após realizadas as intimações e publicado o edital, conforme previsto, respectivamente, no inciso XIII do caput e no § 1º do art. 99 desta Lei, **o juiz instaurará, de ofício, para cada Fazenda Pública credora, incidente de classificação de crédito público** e determinará a sua intimação eletrônica para que, no **prazo de 30 (trinta) dias**, apresente diretamente ao administrador judicial ou em juízo, a depender do momento processual, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 1º Para efeito do disposto no caput deste artigo, **considera-se Fazenda Pública credora** aquela que conste da relação do edital previsto no § 1º do art. 99 desta Lei, ou que, **após a intimação** prevista no inciso XIII do caput do art. 99 desta Lei, alegue nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, possuir crédito contra o falido. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 2º Os **créditos não definitivamente constituídos**, não inscritos em dívida ativa ou com exigibilidade suspensa poderão ser informados em momento posterior. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 3º Encerrado o prazo de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - o falido, os demais credores e o administrador judicial disporão do **prazo de 15 (quinze) dias** para manifestar objeções, limitadamente, sobre os cálculos e a classificação para os fins desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II - a Fazenda Pública, ultrapassado o prazo de que trata o inciso I deste parágrafo, será intimada para prestar, no **prazo de 10 (dez) dias**, eventuais esclarecimentos a respeito das manifestações previstas no referido inciso; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
(Vigência)

III - os créditos serão objeto de reserva integral até o julgamento definitivo quando rejeitados os argumentos apresentados de acordo com o inciso II deste parágrafo; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

IV - os **créditos incontroversos**, desde que exigíveis, **serão imediatamente incluídos no quadro-geral** de credores, observada a sua classificação; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

V - o juiz, anteriormente à homologação do quadro-geral de credores, concederá **prazo comum de 10 (dez) dias** para que o administrador judicial e a Fazenda Pública titular de crédito objeto de reserva **manifestem-se sobre a situação atual desses créditos** e, ao final do referido prazo, decidirá acerca da necessidade de mantê-la. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 4º Com relação à aplicação do disposto neste artigo, serão observadas as seguintes disposições: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - a decisão sobre os cálculos e a classificação dos créditos para os fins do disposto nesta Lei, bem como sobre a arrecadação dos bens, a realização do ativo e o pagamento aos credores, competirá ao juízo falimentar; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II - a decisão sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito, observado o disposto no inciso II do caput do art. 9º desta Lei e as demais regras do processo de falência, bem como sobre o eventual prosseguimento da cobrança contra os corresponsáveis, competirá ao juízo da execução fiscal; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

III - a ressalva prevista no art. 76 desta Lei, ainda que o crédito reconhecido não esteja em cobrança judicial mediante execução fiscal, aplicar-se-á, no que couber, ao disposto no inciso II deste parágrafo; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

IV - o administrador judicial e o juízo falimentar deverão respeitar a presunção de certeza e liquidez de que trata o art. 3º da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III deste parágrafo; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

V - as execuções fiscais permanecerão suspensas até o encerramento da falência, sem prejuízo da possibilidade de prosseguimento contra os corresponsáveis; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

VI - a restituição em dinheiro e a compensação serão preservadas, nos termos dos arts. 86 e 122 desta Lei; e (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

VII - o disposto no art. 10 desta Lei será aplicado, no que couber, aos créditos retardatários. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 5º Na hipótese de não apresentação da relação referida no caput deste artigo no prazo nele estipulado, o incidente será arquivado e a Fazenda Pública credora poderá

requerer o desarquivamento, observado, no que couber, o disposto no art. 10 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 6º As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber, às execuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadrem no disposto nos incisos VII e VIII do caput do art. 114 da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 7º O disposto neste artigo **aplica-se, no que couber, aos créditos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 8º **Não haverá condenação em honorários de sucumbência** no incidente de que trata este artigo. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

• **Legitimidade Passiva:**

a) Empresário individual;

b) Sociedade empresária;

c) EIRELI.

• **Juízo Competente:**

Art. 3º da Lei 11.101/05. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do **local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.**

- A justiça competente para julgar as ações de falência é a **JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.**

IMPORTANTE!

Como estabelecer o principal estabelecimento?

a) Sede contratual ou estatutária;

b) Sede administrativa (local onde a atividade se mantém centralizada) – **MAJORITÁRIA**
– STJ. CC 37736;

c) Critério econômico (maior complexo de bens).

- **Juízo Universal da Falência:** O juízo da falência é dotado da chamada *vis attractiva* - ele atrai para si todas as ações e execuções envolvendo interesses do falido.

EXCEÇÕES AO JUÍZO UNIVERSAL
- Ações trabalhistas;
- Execuções fiscais;
- Falido como autor ou litisconsorte ativo em causas não tratadas pela lei de falência;
- Ações que demandam quantia ilíquida até que seja definitivamente apurado, estando a massa falida no polo ativo ou passivo;
- Ações em que a União ou algum ente público federal sejam partes ou interessados.

- **Efeitos da Falência:**

EFEITOS DA SENTENÇA DE FALÊNCIA	
EM RELAÇÃO AO FALIDO	EM RELAÇÃO AOS CREDORES
- Inabilitação para a atividade empresarial; - Perde a disponibilidade dos bens; - Dissolução da sociedade; - Falência dos sócios; - No caso das concessionárias, a extinção da concessão na forma da lei.	- Constituição da massa falida; - Vencimento antecipado de toda dívida do falido; - Suspensão da fluência de juros; - Suspensão do curso da prescrição das obrigações do falido; - Suspensão de todas as ações/execução contra o falido, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º e 2º e 7º do art. 6º da Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei". Cuidado: O §7º do art. 6º foi revogado e tratava da execução fiscal.

- As suspensões e a proibição **não serão aplicáveis** caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias;

- As suspensões e a proibição **perdurarão por 180 (cento e oitenta) dias** contados do final do prazo, ou da realização da assembleia-geral de credores referida, **caso os credores apresentem plano alternativo** no prazo de 30 (trinta) dias ou no prazo referido no § 4º do art. 56 da Lei.

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial **implica:** (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

[...]

§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo **não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei**, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo **não se aplica às execuções fiscais**, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

• **Ordem de Classificação dos Créditos:**

1. os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho;
2. os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado;
3. os créditos tributários, independentemente da sua natureza e do tempo de constituição, exceto os créditos extraconcursais e as **multas tributárias**;
4. **os créditos quirografários**;
5. as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias;
6. **os créditos subordinados**;
7. os juros vencidos após a decretação da falência.

- Os recursos obtidos com a realização do ativo do devedor falido só serão usados para pagamento dos credores **depois de pagos os créditos extraconcursais**, descritos no art. 84 da LRE.

Art. 84. Serão considerados **créditos extraconcursais e serão pagos com precedência** sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, **na ordem a seguir**, aqueles relativos: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

I-A - às quantias referidas nos arts. 150 e 151 desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I-B - ao valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador, em conformidade com o disposto na Seção IV-A do Capítulo III desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I-C - aos créditos em dinheiro objeto de restituição, conforme previsto no art. 86 desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I-D - às remunerações devidas ao administrador judicial e aos seus auxiliares, aos reembolsos devidos a membros do Comitê de Credores, e aos créditos derivados da

legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I-E - às obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II - às quantias fornecidas à massa falida pelos credores; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

III - às despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto e custas do processo de falência; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

IV - às custas judiciais relativas às ações e às execuções em que a massa falida tenha sido vencida; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

V - aos tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

• **Créditos Subordinados x Créditos Quirografários:**

CRÉDITOS SUBORDINADOS	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS
- os previstos em lei ou em contrato; - os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício cuja contratação não tenha observado as condições estritamente comutativas e as práticas de mercado.	- aqueles não previstos nos demais incisos do art. 83 da LRE; - os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento; - os saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista que excederem o limite de 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor;

• **Extinção das Obrigações do Devedor Falido:**

- O encerramento da falência não significa, por si só, a extinção das obrigações do devedor falido, o que apenas ocorrerá nos casos especificamente previstos no art. 158 da LRE e após a respectiva sentença.

- Suas obrigações **só serão extintas**, portanto, se houver:

1. o pagamento de todos os créditos;
2. o pagamento, após realizado todo o ativo, **de mais de 25% (vinte e cinco por cento) dos créditos quirografários**, facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir a referida porcentagem se para isso não tiver sido suficiente a integral liquidação do ativo; **(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)**
3. o **decurso do prazo de 3 (três) anos**, contado da decretação da falência, ressalvada a utilização dos bens arrecadados anteriormente, que serão destinados à liquidação para a satisfação dos credores habilitados ou com pedido de reserva realizado; **(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)**
4. o encerramento da falência nos termos dos arts. 114-A ou 156 da Lei. **(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)**

- Deve-se ressaltar que a Lei n. 14.112/20 passou a prevê:

Art. 156. Apresentado o relatório final, **o juiz encerrará a falência por sentença e ordenará a intimação eletrônica às Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento** e determinará a baixa da falida no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

b) Recuperação Judicial:

- Tem como finalidade a preservação da empresa: manutenção de empregos, manutenção da fonte produtora e desenvolvimento da atividade na região.
- **O empresário individual irregular e a sociedade empresária irregular não têm direito à recuperação judicial.** O exercício regular da atividade empresarial é comprovado por

meio da juntada de certidão da Junta Comercial competente que ateste o exercício regular da atividade empresarial por tempo superior aos 2 anos.

- **Não se enquadrará** ao processo de recuperação judicial aquele relativo à dívida constituída nos 3 (três) últimos anos anteriores ao pedido de recuperação judicial, que tenha sido contraída com a finalidade de aquisição de propriedades rurais, bem como as respectivas garantias. Veja o teor da inclusão procedida pela Lei n. 14.112/20:

Lei n. 11.101/05, Art. 49. [...]

§ 9º Não se enquadrará nos créditos referidos no *caput* deste artigo aquele relativo à dívida constituída nos 3 (três) últimos anos anteriores ao pedido de recuperação judicial, **que tenha sido contraída com a finalidade de aquisição de propriedades rurais, bem como as respectivas garantias.** (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

- No art. 48 da LRE estão delineados os requisitos que o devedor deve atender para que o juiz autorize o processamento do seu pedido de recuperação: Poderá requerer recuperação judicial o **devedor** que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há **MAIS DE 2 (DOIS) ANOS** e que atenda aos seguintes requisitos, **cumulativamente**:

1. **Não ser falido** e, se o foi, **estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;**

2. Não ter, há menos de **5 (cinco) anos**, obtido concessão de recuperação judicial;

3. Não ter, há menos de **5 (cinco) anos**, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

4. Não ter sido **condenado** ou não ter, como administrador ou sócio **controlador** (não o sócio minoritário), pessoa condenada por qualquer dos **crimes** previstos nesta Lei.

- Vale salientar que a Lei n. 14.122/20 modificou o § 2º do art. 48 da Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, passando a fixar que, no caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação de atividades há mais de 2 (dois) anos por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação

legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente. No que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF.

• **Meios de Recuperação Judicial (rol exemplificativo do art. 50):**

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

- I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;
- III – alteração do controle societário;
- IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos;
- V – concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar;
- VI – aumento de capital social;
- VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados;
- VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;
- IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro;
- X – constituição de sociedade de credores;
- XI – venda parcial dos bens;
- XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;
- XIII – usufruto da empresa;

- XIV – administração compartilhada;
- XV – emissão de valores mobiliários;
- XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.
- XVII - conversão de dívida em capital social; **(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)**
- XVIII - venda integral da devedora, desde que garantidas aos credores não submetidos ou não aderentes condições, no mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese em que será, para todos os fins, considerada unidade produtiva isolada.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

• **Efeitos da Decisão que Concede a Recuperação Judicial:**

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

- A decisão que concede a recuperação judicial implica **NOVAÇÃO**, ou seja, há a extinção da dívida anterior, criando-se uma nova.

• **Garantias:**

- As garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial **poderão ser substituídas ou renovadas durante a recuperação judicial.**

Art. 49. [...]

§ 5º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, **poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e**, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4º do art. 6º desta Lei.

- O art. 49 da Lei sofreu inclusões a partir da publicação da Lei n. 14.112/20. Entre elas, o § 6º, que disciplina que, nas hipóteses de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 48, **somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural** e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos.

• **Consolidação Processual x Consolidação Substancial:**

CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL	CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL
O pedido de recuperação judicial requerido por grupo econômico, como regra geral, será considerado e recebido em consolidação processual. Nesse caso, basta que as empresas integrem grupo sob controle societário comum e que atendam aos requisitos para o pedido de recuperação judicial, indicados no artigo 51 da legislação.	Considera-se um único devedor de toda a dívida existente, independentemente da empresa que originariamente assumiu o débito. Dessa forma, a proposta de reestruturação será única, assim como o resultado assemblear.

- O pedido de recuperação judicial requerido por grupo econômico, como **regra geral**, será considerado e recebido em consolidação processual.

- **Excepcionalmente**, o litisconsórcio ativo será recebido na hipótese de consolidação substancial, quando constatada a interconexão entre as sociedades e confusão entre o ativo e passivo dos devedores, cumulativamente com **dois dos quatro** critérios objetivos que foram explicitados no artigo 69-J:

1. Existência de garantias cruzadas;
2. Relação de controle ou de dependência entre as empresas;
3. Identidade parcial ou total do quadro societário; e
4. Atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

Art. 69-G. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que **integrem grupo sob controle societário comum** poderão requerer recuperação judicial sob **consolidação processual**. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 1º **Cada devedor apresentará individualmente** a documentação exigida no art. 51 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 2º O **juízo do local do principal estabelecimento** entre os dos devedores é **competente para deferir a recuperação judicial sob consolidação processual**, em observância ao disposto no art. 3º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 3º Exceto quando disciplinado de forma diversa, as demais disposições desta Lei aplicam-se aos casos de que trata esta Seção. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Art. 69-H. Na hipótese de a documentação de cada devedor ser considerada adequada, apenas um administrador judicial será nomeado, observado o disposto na Seção III do Capítulo II desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Art. 69-I. A **consolidação processual**, prevista no art. 69-G desta Lei, **acarreta a coordenação de atos processuais, garantida a independência dos devedores, dos seus ativos e dos seus passivos**. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 1º Os devedores **proporão meios de recuperação independentes e específicos** para a composição de seus passivos, admitida a sua apresentação em plano único. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 2º Os credores de cada devedor **deliberarão em assembleias-gerais de credores independentes**. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 3º Os quóruns de instalação e de deliberação das assembleias-gerais de que trata o § 2º deste artigo serão verificados, exclusivamente, em referência aos credores de cada devedor, e serão elaboradas atas para cada um dos devedores. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 4º A **consolidação processual não impede** que alguns devedores obtenham a concessão da recuperação judicial e outros tenham a falência decretada. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 5º Na hipótese prevista no § 4º deste artigo, o **processo será desmembrado** em tantos processos quantos forem necessários. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Art. 69-J. O juiz poderá, **de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral,** autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar **a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores**, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, **no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses:** (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - existência de garantias cruzadas; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II - relação de controle ou de dependência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

III - identidade total ou parcial do quadro societário; e (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Art. 69-K. Em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos de devedores **serão tratados como se pertencessem a um único devedor**. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 1º A consolidação substancial acarretará a **extinção imediata** de garantias fidejussórias e de créditos detidos por um devedor em face de outro. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 2º A consolidação **substancial não impactará a garantia real de nenhum credor,** exceto mediante aprovação expressa do titular. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Art. 69-L. Admitida a **consolidação substancial, os devedores apresentarão plano unitário**, que discriminará os meios de recuperação a serem empregados e será submetido a uma assembleia-geral de credores para a qual serão convocados os credores dos devedores. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 1º As regras sobre deliberação e homologação previstas nesta Lei serão aplicadas à assembleia-geral de credores a que se refere o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 2º A **rejeição do plano unitário** de que trata o caput deste artigo implicará a convocação da recuperação judicial em falência dos devedores sob consolidação substancial. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

• **Convolação da Recuperação Judicial em Falência:**

A assembleia-geral de credores pode tomar basicamente três decisões sobre o plano:

1. Aprovar sem alterações;
2. Aprovar com alterações; ou
3. Não aprovar.

Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.

§ 1º A data designada para a realização da assembléia-geral não excederá 150 (cento e cinquenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.

§ 2º A assembléia-geral que aprovar o plano de recuperação judicial poderá indicar os membros do Comitê de Credores, na forma do art. 26 desta Lei, se já não estiver constituído.

§ 3º O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na assembléia-geral, desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes.

§ 4º Rejeitado o plano de recuperação judicial, o administrador judicial submeterá, no ato, à votação da assembleia-geral de credores a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado plano de recuperação judicial pelos credores.

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 5º A concessão do prazo a que se refere o § 4º deste artigo deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade dos créditos presentes à assembleia-geral de credores. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 6º O plano de recuperação judicial proposto pelos credores **somente será posto em votação** caso satisfeitas, **cumulativamente**, as seguintes condições: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - não preenchimento dos requisitos previstos no § 1º do art. 58 desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II - preenchimento dos requisitos previstos nos incisos I, II e III do caput do art. 53 desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

III - apoio por escrito de credores que representem, alternativamente: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

a) **mais de 25% (vinte e cinco por cento) dos créditos totais** sujeitos à recuperação judicial; ou (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

b) **mais de 35% (trinta e cinco por cento) dos créditos dos credores presentes à assembleia-geral** a que se refere o § 4º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

IV - não imputação de obrigações novas, não previstas em lei ou em contratos anteriormente celebrados, aos sócios do devedor; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

V - previsão de isenção das garantias pessoais prestadas por pessoas naturais em relação aos créditos a serem novados e que sejam de titularidade dos credores mencionados no inciso III deste parágrafo ou daqueles que votarem favoravelmente ao plano de recuperação judicial apresentado pelos credores, não permitidas ressalvas de voto; e (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

VI - não imposição ao devedor ou aos seus sócios de sacrifício maior do que aquele que decorreria da liquidação na falência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 7º O plano de recuperação judicial apresentado pelos credores **poderá prever a capitalização dos créditos**, inclusive com a consequente alteração do controle da sociedade devedora, permitido o exercício do direito de retirada pelo sócio do devedor. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 8º Não aplicado o disposto nos §§ 4º, 5º e 6º deste artigo, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores, **o juiz convolará a recuperação judicial em falência**. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 9º Na hipótese de suspensão da assembleia-geral de credores convocada para fins de votação do plano de recuperação judicial, a **assembleia deverá ser encerrada no prazo de até 90 (noventa) dias**, contado da data de sua instalação. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

- Quando **não aprovado o plano**, cabe ao juiz decretar a falência do devedor, porque a decisão dos credores é soberana.

- Admite-se, entretanto, uma **hipótese excepcional** em que o juiz pode conceder a recuperação judicial **MESMO SE OS CREDITORES NÃO APROVAREM O PLANO** (art. 58, § 1º, da LRE). Trata-se da hipótese em que ocorre uma “quase aprovação”. Sendo esse o caso, e entendendo o juiz pela concessão, passa-se também à fase do art. 57 da LRE.

c) Recuperação Extrajudicial:

- O plano de recuperação extrajudicial do devedor em crise, a ser submetido posteriormente à homologação do Judiciário, diferencia-se em alguns pontos do plano de recuperação judicial, assemelhando-se a ele em outros.

- O devedor **não poderá requerer a homologação de plano extrajudicial**, se estiver pendente pedido de recuperação judicial ou se houver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos de 2 (dois) anos.

• Requisitos Legais da Recuperação Extrajudicial:

- Exercer atividade empresarial regularmente há mais de dois anos;
- Não ser falido ou, se tiver sido, já ter suas obrigações e responsabilidade declaradas extintas por sentença transitada em julgado;
- Não ter, há menos de cinco anos, obtido concessão de recuperação judicial – tratando-se de ME ou EPP, não ter, há menos de oito anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial já examinado;

- Não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por crime falimentar.

- O devedor não poderá requerer a homologação de plano extrajudicial, se estiver pendente pedido de recuperação judicial ou se houver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos de 2 (dois) anos.

• **Efeitos da Homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial:**

Art. 165. O plano de recuperação extrajudicial produz **EFETOS APÓS SUA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL.**

§ 1º É lícito, contudo, que o plano estabeleça a produção de efeitos anteriores à homologação, desde que exclusivamente em relação à modificação do valor ou da forma de pagamento dos credores signatários.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, caso o plano seja posteriormente rejeitado pelo juiz, devolve-se aos credores signatários o direito de exigir seus créditos nas condições originais, deduzidos os valores efetivamente pagos.

- O plano de recuperação judicial não pode, após sua homologação, produzir efeitos pretéritos. Entretanto, como pode-se observar, o § 1º já apresenta uma **exceção à irretroatividade.**

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

• **Súmula n. 25 do STJ:** Nas ações da Lei de Falências o prazo para a interposição de recurso conta-se da intimação da parte.

• **Súmula n. 29 do STJ:** No pagamento em juízo para elidir falência, são devidos correção monetária, juros e honorários de advogado.

• **Súmula n. 36 do STJ:** A correção monetária integra o valor da restituição, em caso de adiantamento de câmbio, requerida em concordata ou falência.

- **Súmula n. 133 do STJ:** A restituição da importância adiantada, a conta de contrato de câmbio, independe de ter sido a antecipação efetuada nos quinze dias anteriores ao requerimento da concordata.
- **Súmula n. 248 do STJ:** Comprovada a prestação dos serviços, a duplicata não aceita, mas protestada, é título hábil para instruir pedido de falência.
- **Súmula n. 307 do STJ:** A restituição de adiantamento de contrato de câmbio, na falência, deve ser atendida antes de qualquer crédito.
- **Súmula n. 361 do STJ:** A notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu.
- **Súmula n. 581 do STJ:** A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
- Crédito concursal não habilitado na recuperação judicial sujeita-se à limitação da atualização monetária prevista no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005. Precedente: REsp 2.091.587-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/2/2026 (Info 877 do STJ).
- O simples deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão das anotações negativas do devedor em cadastros de inadimplentes ou cartórios de protesto. Precedente: REsp 2.205.921-MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 15/12/2025 (Info 29 do STJ - Edição Extraordinária).
- A execução de crédito concursal não pode prosseguir contra o empresário individual em recuperação judicial, nem contra seu cônjuge avalista casado sob o regime de comunhão universal de bens, em razão da confusão patrimonial. Precedente: REsp 2.221.144-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 9/12/2025 (Info 879 do STJ).

- Na falência, se foram observadas as formalidades legais e garantida a competitividade do leilão, o bem pode ser vendido na terceira chamada por qualquer preço; essa venda não pode ser anulada apenas por alegação de preço vil se não houver oferta superior. Precedente: REsp 2.174.514-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/9/2025 (Info 863 do STJ).
- Créditos representados por Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física ou operação Barter não se sujeitam à recuperação judicial, mesmo quando a execução é convertida em quantia certa por impossibilidade de entrega do produto agrícola. Precedente: REsp 2.178.558-MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 9/9/2025 (Info 867 do STJ).
- O prazo para pagamento dos créditos trabalhistas deve ser contado a partir da concessão da recuperação judicial, e não da data do pedido. Precedente: REsp 1.875.820-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 5/8/2025 (Info 857 do STJ).
- A assembleia geral de credores é soberana para deliberar sobre índices de juros e correção no plano de recuperação judicial, não cabendo ao Judiciário revisá-los, salvo ilegalidade ou abuso. Precedente: Esp 2.182.362-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 10/6/2025 (Info 856 do STJ).
- O crédito extraconcursal não se submete à limitação de valor prevista no art. 83, I, da Lei 11.101/2005. Precedente: REsp 2.036.698-PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/6/2025 (Info 26 do STJ - Edição Extraordinária).
- O prazo para pagamento dos créditos trabalhistas deve ser contado a partir da concessão da recuperação judicial, e não da data do pedido. Precedente: REsp 1.875.820-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 5/8/2025 (Info 857 do STJ).

- A assembleia geral de credores é soberana para deliberar sobre índices de juros e correção no plano de recuperação judicial, não cabendo ao Judiciário revisá-los, salvo ilegalidade ou abuso. Precedente: REsp 2.182.362-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 10/6/2025 (Info 856 do STJ).
- As cooperativas médicas podem se submeter ao regime de recuperação judicial, conforme a alteração promovida pela Lei 14.112/2020 na Lei 11.101/2005. Precedente: REsp 2.183.714-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 3/6/2025 (Info 853 do STJ).
- O ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Precedente: REsp 2.091.441-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/5/2025 (Info 852 do STJ).
- Crédito sujeito à recuperação judicial deve ser atualizado apenas até a data do primeiro pedido, mesmo se houver segundo pedido de recuperação. Precedente: REsp 2.138.916-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 8/4/2025 (Info 849 do STJ).
- O termo inicial do biênio de supervisão judicial na recuperação judicial deve respeitar a vontade dos credores e a previsão do plano, não se aplicando a nova redação do art. 61 da Lei 11.101/2005 aos atos processuais consolidados antes da sua vigência. Precedente: REsp 2.181.080-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 8/4/2025 (Info 847 do STJ).
- Na execução fiscal, a penhora de bens de empresa em recuperação não exige, previamente, demonstração de que não comprometerá o plano; a eventual substituição da garantia deve ser avaliada pelo juízo da recuperação caso envolva bem de capital essencial. Precedente: REsp 2.184.895-PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 1º/4/2025 (Info 846 do STJ).

- Créditos do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) em processo falimentar devem ser classificados como quirografários, mantendo sua posição original. Precedente: REsp 1.867.409-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 11/3/2025 (Info 843 do STJ).
- A venda de um bem da empresa em recuperação judicial não precisa de nova aprovação da assembleia geral de credores quando essa alienação já estava expressamente prevista no plano de recuperação judicial que foi aprovado e homologado pelo juiz. Precedente: AgInt no REsp 1.757.672-DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 18/2/2025 (Info 841 do STJ).
- Crédito oriundo de fiança bancária somente se submete à recuperação judicial se o pagamento pelo fiador ocorrer antes do pedido de recuperação. Precedente: AgInt no REsp 1.847.065-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/2/2025 (Info 845 do STJ).
- A ação de despejo relativa a imóvel objeto de arrendamento rural não se submete à competência do juízo universal da recuperação judicial, desde que não haja medida constritiva sobre ativos financeiros da recuperanda. Precedente: AgInt no AREsp 2.726.147-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 10/2/2025 (Info 842 do STJ).
- O FGTS deve ser classificado, no processo de recuperação judicial e falência, como crédito prioritário trabalhista. Precedente: AgInt no AREsp 2.621.635-MT, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/2/2025 (Info 842 do STJ).
- Os créditos decorrentes da emissão das letras de crédito imobiliário devem ser classificados na classe dos créditos quirografários. Precedente: REsp 1.773.522-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 4/2/2025 (Info 840 do STJ).

- Em caso de falência de corretora de valores mobiliários, é possível a restituição dos valores custodiados em nome do investidor, diferentemente do que ocorre com depósitos em bancos. Precedente: REsp 2.110.188-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/12/2024 (Info 837 do STJ).
- Compete ao juízo falimentar a execução de contribuições previdenciárias decorrentes de sentença proferida pela Justiça do Trabalho e devidas por sociedade falida. Precedente: CC 202.607-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2024 (Info 834 do STJ).
- As sociedades e empresários em recuperação judicial não são isentos do depósito garantidor do juízo na Justiça do Trabalho na fase executória. Precedente: AgInt no CC 205.969-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/11/2024 (Info 834 do STJ).
- Os valores devidos ao credor do adiantamento de contrato de câmbio não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Precedente: REsp 2.070.288-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/10/2024 (Info 832 do STJ).
- Compete ao Juízo universal da falência dispor sobre os bens da massa falida e dos seus sócios sujeitos a medidas assecuratórias no Juízo criminal. Precedente: CC 200.512-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 9/10/2024 (Info 832 do STJ).
- As fundações de direito privado não possuem legitimidade para o ajuizamento de pedido de recuperação judicial. Precedente: REsp 2.026.250-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 1º/10/2024 (Info 828 do STJ).
- Ultrapassado o período de blindagem (*stay period*) e inexistindo decisão do Juízo recuperacional determinando sua prorrogação ou a subsistência de seus efeitos, a execução do crédito trabalhista concursal pode prosseguir normalmente perante o Juízo trabalhista. Precedente: CC 199.496-CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/9/2024 (Info 825 do STJ).

- O credor pode desistir de agravo de instrumento interposto contra sentença que homologou o plano de recuperação judicial, ainda que as questões nele veiculadas sejam ordem pública e de interesse da coletividade dos credores da empresa em recuperação judicial. Precedente: REsp 1.985.436-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/9/2024 (Info 825 do STJ).
- Pelo princípio da instrumentalidade das formas, a anulação de ações conexas ao processo falimentar, por ausência de intervenção do Ministério Público, somente se justifica quando ficar caracterizado efetivo prejuízo à parte. Precedente: REsp 2.084.837-MG, julgado em 18/6/2024 (Info 20 – Edição Extraordinária).
- Depois da Lei 14.112/2020, compete ao juízo da execução fiscal decidir sobre a prescrição intercorrente de crédito tributário que se busca habilitar perante o juízo da falência. Precedente: REsp 2.041.563-SP, julgado em 21/5/2024 (Info 813 do STJ).
- Recuperação judicial se iniciou antes da Lei 14.112/2020; empresa não apresentou certidões de regularidade fiscal; antes de ser concedida a recuperação judicial, entrou em vigor a Lei 14.112/2020; juiz deve conferir prazo para a empresa providenciar as certidões. Precedente: REsp 2.127.647-SP, julgado em 14/5/2024 (Info 812 do STJ).
- É válida a cláusula que possibilita nova convocação da assembleia geral de credores em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial, em vez da imediata conversão em falência. Precedente: REsp 1.830.550-SP, julgado em 23/4/2024 (Info 811 do STJ).
- Os acionistas da instituição financeira têm legitimidade para intervir no processo de falência instaurado a pedido do liquidante; não há necessidade de prévia autorização da assembleia geral em se tratando de falência decorrente de liquidação extrajudicial. Precedente: REsp n. 1.852.165/MG, julgado em 23/4/2024 (Info 810 do STJ).

- Em contrato estimatório, se as mercadorias forem vendidas a terceiros após o processamento da recuperação judicial, os créditos das consignantes possuem natureza concursal, submetendo-se aos efeitos do plano de recuperação judicial. Precedente: REsp n. 1.934.930/SP, julgado em 2/4/2024 (Info 807 do STJ).
- A partir da entrada em vigor da Lei 14.112/2020 torna-se exigível a apresentação das certidões de regularidade fiscal como condição para a homologação do plano de recuperação judicial. Precedente: REsp n. 2.053.240/SP, julgado em 17/10/2023 (Info 805 do STJ).
- A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. Precedente: AgInt nos EDcl no CC n. 172.379/PE, julgado em 5/3/2024 (Info 805 do STJ).
- À luz do DL 7.661/1945, a anulação de negócio jurídico realizado pela empresa falida após a decretação da quebra prescinde do ajuizamento de ação revocatória, podendo ser pronunciada, de ofício, pelo juízo falimentar. Precedente: REsp n. 1.958.096/PR, julgado em 5/3/2024 (Info 807 do STJ).
- Se não ficar demonstrado o abuso de direito por parte do credor que se manifestou contra o plano de recuperação, não é possível aplicar o cram down sem o preenchimento dos requisitos do art. 45 da Lei 11.101/2005. Precedente: REsp n. 1.880.358/SP, julgado em 27/2/2024 (Info 804 do STJ).
- Se empresas de um mesmo grupo econômico estão em falência, os processos deverão ser reunidos para julgamento em conjunto. Precedente: CC 183.402-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 27/9/2023 (Info 789).
- Procurador do banco compareceu na assembleia geral da recuperação judicial, mas não assinou a lista de presença no campo destinado à instituição financeira; houve mera

irregularidade que não impede a participação do banco nas demais votações.

Precedente: REsp 1.848.292-MT, julgado em 12/9/2023 (Info 789 do STJ).

- A alienação de Unidade Produtiva Isolada por um valor muito superior ao preço mínimo previsto no plano de recuperação enseja, excepcionalmente, a convocação de assembleia geral de credores para que lhes seja demonstrada a nova situação econômica, com a respectiva alteração da proposta de pagamento dos créditos. Precedente: REsp 2.071.143-RJ, julgado em 12/9/2023 (Info 788 do STJ).

- O deferimento de processamento da recuperação judicial em consolidação processual não impede a posterior análise do preenchimento dos requisitos para o pedido de recuperação em relação a cada um dos litisconsortes. Precedente: REsp 2.068.263-SP, julgado em 15/8/2023 (Info 783 do STJ).

- A responsabilidade solidária e a extensão dos efeitos da falência ao sócio diretor da sociedade somente são admitidas se ficar reconhecido, em processo autônomo, que ele praticou atos que tenham resultado na falência. Precedente: REsp 1.833.445-RJ, julgado em 20/6/2023 (Info 780 do STJ).

- O depósito da indenização (seguro garantia judicial), pela seguradora, no curso de execução trabalhista, somente pode ser exigido na hipótese de o sinistro ter ocorrido em momento anterior ao pedido de recuperação judicial da empresa executada. Precedente: AgInt no CC 193.218-DF, julgado em 30/5/2023 (Info 780 do STJ).

- Os representantes de seguros são responsáveis pelo repasse dos valores de prêmios por eles arrecadados às sociedades seguradoras, nos termos estabelecidos no contrato de representação firmado entre as partes. Os valores dos prêmios securitários não repassados à empresa seguradora não constituem créditos sujeitos à recuperação judicial (art. 49 da Lei nº 11.101/2005), devendo ser restituídos à seguradora. Precedente: STJ. 4ª Turma. REsp 2.029.240-SP, julgado em 16/5/2023 (Info 779).

- Depois da decretação da falência, o devedor falido não se convola em mero expectador no processo falimentar, podendo praticar atos processuais em defesa dos seus interesses próprios. Precedente: EDcl no AgInt no AREsp 1.271.076-GO, julgado em 24/4/2023 (Info 775 do STJ).
- Se o juízo trabalhista não é informado da cláusula negocial de exoneração dos coobrigados, aplica-se a regra geral de preservação do direito dos credores contra os coobrigados. Precedente: AgInt no CC 186.813-RJ, julgado em 8/3/2023 (Info 780 do STJ).
- Se em uma ação de cobrança contra o Consórcio, verificar-se que uma das consorciadas está em recuperação judicial, deve-se analisar se existe solidariedade e, em caso negativo, extingue-se em parte a cobrança em virtude da novação. Precedente: REsp 1804804-MS, julgado em 7/3/2023 (Info 767 do STJ).
- É possível a compensação de créditos constituídos anteriormente à decretação da liquidação extrajudicial. Precedente: AgInt no REsp 1.811.966-RJ, julgado em 6/3/2023 (Info 770 do STJ).
- A remuneração do administrador judicial é crédito extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação judicial. Precedente: REsp 1905591-MT, julgado em 7/2/2023 (Info 764 do STJ).
- O Juízo da Recuperação Judicial não pode anular ou simplesmente desconsiderar ou suspender os atos de constrição determinados pelo Juízo da Execução Fiscal, porque o novo regramento da questão exige dele postura proativa, cooperativa, que também contemple os interesses da Fazenda Pública, somente se opondo aos atos constritivos de forma fundamentada e razoável. Precedente: CC 187255-GO, julgado em 14/12/2022 (Info 762 do STJ).

- Compete ao Juízo da Recuperação manifestar-se acerca da natureza do crédito, definindo se está ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial; se ele devolver o crédito para o juízo de origem, caberá a este efetuar o pagamento devido. Precedente: CC 185966-AM, julgado em 14/12/2022 (Info 762 do STJ).

- Na apuração do resultado de votação em assembleia geral de credores, somente serão computados os votos daqueles que efetivamente se manifestaram pela aprovação ou rejeição do plano de recuperação, não se considerando a abstenção para qualquer efeito.

Ao credor que, presente na assembleia geral, se abstém de votar, deve ser conferido o mesmo tratamento dado ao credor ausente, ou seja, não pode compor o quórum de deliberação, seja pelo valor do crédito seja pelo número de credores, pois a abstenção não pode influenciar no resultado da deliberação pela aprovação ou rejeição da proposta. Precedente: REsp 1992192-SC, julgado em 6/12/2022 (Info 760 do STJ).

- É possível suspender a habilitação de crédito até que se resolva a controvérsia quanto à existência dele bem como a seu respectivo valor em juízo arbitral, em observância a cláusula compromissória estabelecida entre as partes. Precedente: REsp 1774649-SP, julgado em 25/10/2022 (Info 759 do STJ).

- Não cabe ao tribunal indeferir o pedido de desistência em agravo de instrumento e julgar o recurso de ofício, ainda que as questões nele veiculadas sejam ordem pública e de interesse da coletividade dos credores da empresa em recuperação judicial. Precedente: REsp 1930837-SP, julgado em 18/10/2022 (Info 755 do STJ).

- Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais em favor do administrador judicial em recuperação judicial ou falência.

Os honorários do administrador judicial são fixados pelo Juiz de Direito, observados os ditames do art. 24 da Lei nº 11.101/2005. Precedente: REsp 1917159-RS, julgado em 18/10/2022 (Info Especial 9 do STJ).

- É possível o juízo de falência autorizar modalidade alternativa de alienação de ativos, mesmo diante da rejeição da proposta pela assembleia-geral de credores. Precedente: REsp 1798915/SP, julgado em 04/10/2022 (Info 754 do STJ).

- A ineficácia do negócio jurídico decretada no juízo falimentar não impede prosseguimento da execução fiscal. Precedente: REsp 1822226-RJ, julgado em 27/09/2022 (Info 753 do STJ).

- É cabível a medida coercitiva atípica de apreensão de passaportes, em sede de processo de falência, quando constatados fortes indícios de ocultação de patrimônio. Precedente: HC 742879-RJ, julgado em 13/09/2022 (Info 749 do STJ).

- Em contrato garantido por hipoteca, a efetivação de penhora sobre o bem dado em garantia, por si só, não impede que o credor requeira a falência do devedor com fundamento no art. 94, II, da Lei 11.101/2005. Precedente: REsp 1698997-SP, julgado em 16/08/2022 (Info 748 do STJ).

- Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência ou recuperação judicial.

O fato de os créditos serem titularizados por sociedade de advogados não afasta sua natureza alimentar, uma vez que a remuneração pelo trabalho desenvolvido pelos advogados organizados em sociedade também se destina à subsistência de cada um dos causídicos integrantes da banca e de suas famílias.

Em se tratando de crédito trabalhista por equiparação (honorários advocatícios de alta monta), é possível a aplicação do limite previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/2005 por deliberação da Assembleia-Geral de Credores, desde que previsto no plano de recuperação. Precedente: REsp 1785467-SP, julgado em 02/08/2022 (Info 745 do STJ).

- Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos, é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta

Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro. Precedente: REsp 1905573-MT, julgado em 22/06/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1145) (Info 743 do STJ).

- A habilitação do crédito e a posterior homologação do plano de recuperação judicial não impede a rediscussão do seu valor em ação revisional de contrato relativa à mesma dívida. Precedente: REsp 1700606-PR, julgado em 07/06/2022 (Info 740 do STJ).

- O prazo de 10 dias, previsto no art. 8º da Lei 11.101/2005, para apresentar impugnação à habilitação de crédito, deve ser contado em dias corridos. Precedente: AgInt no REsp 1830738-RS, julgado em 24/05/2022 (Info 739 do STJ).

- O credor que optar por não se habilitar na recuperação sofrerá os seus efeitos: o crédito será considerado novado e deverá ser recebido segundo as regras do plano de recuperação, ainda que em execução posterior ao encerramento da recuperação judicial. Precedente: EDcl no REsp 1851692-RS, julgado em 24/05/2022 (Info 749 do STJ).

- As sociedades de propósito específico que atuam na atividade de incorporação imobiliária e administram patrimônio de afetação estão submetidas a regime de incomunicabilidade, criado pela Lei de Incorporações, incompatível com o da recuperação judicial.

Contudo, as sociedades de propósito específico que atuam na atividade de incorporação imobiliária e que não administram patrimônio de afetação podem se valer dos benefícios da recuperação judicial, desde que não utilizem a consolidação substancial como forma de soerguimento e a incorporadora não tenha sido destituída pelos adquirentes na forma do art. 43, VI, da Lei nº 4.591/64. Precedente: REsp 1975067-SP, julgado em 17/05/2022 (Info 737 do STJ).

- Produtos agrícolas (soja e milho) não são bens de capital essenciais à atividade empresarial, não incidindo a norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. Precedente: REsp 1991989-MA, julgado em 03/05/2022 (Info 735 do STJ).

- O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial. Precedente: REsp 1655705-SP, em 27/04/2022 (Info 738 do STJ).

- O crédito constituído anteriormente à incorporação de empresa a grupo empresarial em recuperação judicial deve se submeter ao juízo universal.

No caso, o crédito foi constituído até a data do pedido da recuperação judicial; no entanto, a incorporação da empresa pelo conglomerado de empresas em recuperação se deu posteriormente.

Ainda que a empresa não fizesse parte do conglomerado de empresas que tiveram o pedido de recuperação judicial deferido, deve prevalecer o princípio da preservação da empresa, razão pela qual o juízo universal deve ser o único a gerir os atos de constrição e alienação dos bens do grupo de empresas em recuperação, adequando a essencialidade do bem à atividade empresarial, independente da data em que a empresa foi incorporada àquela já em plano de recuperação judicial.

Dessa forma, mesmo que a incorporação tenha ocorrido após a constituição do crédito e ao pedido de recuperação judicial, opera-se a força atrativa do juízo universal como forma de manter a higidez do fluxo de caixa das empresas e, assim, gerenciar de forma exclusiva o plano de recuperação. Precedente: REsp 1972038-RS (Info 733).

- É cabível a homologação, pelo juízo, do plano de recuperação judicial rejeitado pelos credores em assembleia (*cramdown*), cumpridos os requisitos legais previstos no art. 58, da Lei nº 11.101/2005. Precedente: REsp 1788216-PR (Info 730 – Fonte: Dizer o Direito).

- Uma vez verificada a ocorrência de fraude e confusão patrimonial entre a falida e outras empresas, é possível a desconsideração das personalidades jurídicas incidentalmente no processo falimentar, independentemente de ação própria (anulatória ou revocatória), inclusive com o objetivo de arrecadar bens das sociedades empresariais envolvidas na fraude reconhecida pelas instâncias ordinárias. Precedentes. A desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os seus requisitos, pode ser requerida a qualquer tempo, não se submetendo, à minguagem de previsão legal, a prazos decadenciais ou prescricionais. Precedente: REsp 1686123-SC (Info 730 – Fonte: Dizer o Direito).

- Associações civis sem fins lucrativos com finalidade e atividades econômicas detêm legitimidade para requerer recuperação judicial. Precedente: AgInt no TP 3654-RS (Info 729 – Fonte: Dizer o Direito).

- Quando o juiz decreta a falência, deve tratar sobre diversos assuntos em seu pronunciamento; um dos temas a ser definido é o termo legal da falência, ou seja, o dia que se considera – por presunção – que se tenha iniciado o estado de insolvência do empresário devedor.

O objetivo de fixar este termo é investigar se, neste período, o devedor praticou atos ilegítimos que prejudicaram seus credores. Assim, a finalidade é definir o período que será “investigado”. Caso o devedor tenha praticado determinadas condutas ilegítimas, estas serão consideradas ineficazes, porque a lei presume que tenham sido feitas para se esquivar do pagamento aos credores.

Segundo o art. 99, II, da Lei nº 11.101/2005, no caso de autofalência, inexistindo protestos contra a devedora, o termo legal deve ser fixado em até 90 dias antes da distribuição do pedido.

O juiz não pode ampliar esse prazo, utilizando como marco o ajuizamento de ação de despejo e cobrança contra o devedor. Precedente: REsp 1890290-RS (Info 726).

- Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Ex: em janeiro/2017, Lucas consumiu leite estragado comprado no Supermercado BR. Em fevereiro/2017, ajuizou ação de indenização contra o Supermercado. Em setembro/2017, o supermercado ingressou com pedido de recuperação judicial. Em outubro/2017, o juiz julgou o pedido de Lucas procedente e condenou a empresa a pagar R\$ 50 mil. Houve o trânsito em julgado. Diante disso, Lucas ingressou com pedido de habilitação de seu crédito na recuperação judicial. Esse crédito poderá ser habilitado na recuperação (art. 49 da Lei nº 11.101/2005) porque foi constituído na data do acidente de consumo (janeiro/2017) e não na data da sentença, que apenas declarou uma obrigação já existente. Precedente: REsp 1842911-RS (Recurso Repetitivo – Tema 1051) (Info 684).

- O art. 2º, II, da Lei nº 11.101/2005, afirma que esta Lei não se aplica a cooperativa de crédito.

Existe, porém, regra específica na Lei nº 6.024/74 prevendo que as instituições financeiras e equiparadas (como as cooperativas de crédito) podem ir à falência após liquidação extrajudicial pelo Banco Central. Essa possibilidade foi reafirmada pela Lei nº 13.506/2017, que alterou a Lei nº 6.024/74.

Desse modo, a doutrina, ao interpretar o art. 2º, II, da Lei nº 11.101/2005 afirma que as instituições financeiras e cooperativas de crédito apenas não ingressam, de imediato, no processo judicial de execução coletiva empresarial, passando antes por intervenção e liquidação extrajudicial. Precedente: REsp 1878653-RS (Info 722).

- Ex.: a empresa recebeu mútuo bancário de R\$ 2 milhões. Como garantia, a empresa cedeu ao banco títulos e direitos que ela possuía para receber (operações de desconto de recebíveis de cartões de crédito). Em outras palavras, a empresa tinha valores para receber no futuro (daqui a alguns dias, meses ou anos) de alguns devedores e cedeu fiduciariamente tais créditos para o banco. Se ela pagasse o empréstimo, o banco “devolveria” os créditos; caso se tornasse inadimplente, o banco se tornaria, em definitivo, proprietário dos valores.

Alguns meses após a assinatura desse contrato, a referida empresa entrou em recuperação judicial. Estes créditos cedidos ao banco fiduciariamente como garantia da

dívida não deverão entrar na recuperação judicial porque se enquadram na exceção à regra do caput do art. 49, nos termos do § 3º do mesmo artigo.

Não é necessário que a cessão de crédito realizada tenha sido registrada em cartório.

A cessão fiduciária de título de crédito não depende de registro em RTD para ser constituída, não se lhe aplicando a regra do art. §1º do art. 1.361 do Código Civil, regente da cessão fiduciária de coisa móvel infungível. Precedente: REsp 1629470-MS (Info 721).

- A Lei nº 14.112/2020 alterou a Lei nº 11.101/2005 e deixou expressamente consignado que:

- a execução fiscal não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial); e que
- o juízo da execução fiscal possui competência para determinar os atos de constrição judicial sobre os bens da empresa recuperanda.

Além disso, a Lei nº 14.112/2020 afirmou que o Juízo da recuperação judicial possui competência para substituir os atos de constrição decretados pelo Juízo da execução fiscal caso eles tenham recaído sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

A partir da Lei nº 14.112/2020 não se pode mais falar que exista conflito de competência pelo simples fato de o juízo da execução fiscal ter determinado a constrição de um bem e o juízo da recuperação judicial ainda não ter decidido se irá, ou não, substituir essa constrição.

Para que se configure o conflito é necessário que o Juízo da execução fiscal se oponha, concretamente, à superveniente deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito da constrição judicial. Precedente: CC 181190-AC (Info 722).

- Exemplo hipotético:

Gatron S/A celebrou contrato de mútuo com o banco, que exigiu duas garantias:

- que 10 caminhões da Gatron ficassem alienados em garantia ao banco;
- que outra empresa (Artecola S/A) figurasse como avalista.

Algum tempo depois, a Gatron entrou em recuperação judicial.

Como não recebeu a quantia devida, o banco ingressou com execução de título executivo extrajudicial cobrando a dívida. Vale ressaltar, contudo, que a instituição financeira propôs a execução unicamente contra a Artecota (avalista). Nessa execução foram penhorados bens da Artecota (salas comerciais).

Antes que a execução terminasse, a Artecota também ingressou em recuperação judicial.

O banco argumentou que poderia expropriar os bens penhorados porque seu crédito é extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial da avalista, nos termos do art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005.

O STJ não aceitou a tese do banco porque os bens dados em garantia não são da avalista. Logo, isso não interfere na recuperação judicial da avalista.

Não pertencendo os bens alienados em garantia ao avalista em recuperação judicial, não podem ser expropriados outros bens de sua titularidade, pois devem servir ao pagamento de todos os credores.

Isso se justifica porque os credores fiduciários estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial somente em relação ao montante alcançado pelos bens alienados em garantia.

Se a alienação do bem dado em garantia for suficiente para quitar o débito, extingue-se a obrigação. Ex: vendidos os 10 caminhões, todo o dinheiro será destinado ao pagamento da dívida com o banco. Se cobrir todo o débito, extingue-se a obrigação.

Por outro lado, se o valor apurado com a venda do bem não for bastante para extinguir a obrigação, o restante do crédito em aberto não mais poderá ser exigido fora da recuperação judicial do devedor, pois não mais existirá a característica que diferenciava o credor titular da posição de proprietário fiduciário dos demais. Ex: se, mesmo com a venda dos 10 caminhões, pagou-se parcialmente o banco, restando ainda uma dívida de R\$ 200 mil. Esse valor remanescente não é considerado crédito extraconcursal e deverá estar sujeito às regras da recuperação judicial.

Logo, não faz sentido pretender excluir da recuperação judicial bens da avalista que não são os que estão em alienação fiduciária. Precedente: REsp 1953180-SP (Info 720).

- É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito tributário objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, e desde que não haja pedido de constrição de bens no feito executivo. Precedente: REsp 1872759-SP (Recurso Repetitivo - Tema 1092) (Info 718).

- A remuneração do administrador judicial nas recuperações judiciais envolvendo Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com limitação de 2% do valor dos créditos submetidos à recuperação ou dos bens alienados na falência (art. 24, § 5º, da Lei nº 11.101/2005), aplica-se às recuperações judiciais em que haja a opção pelo plano especial (arts. 70 a 72) e, também, àquelas que adotem o procedimento ordinário de recuperação judicial (arts. 51 e seguintes). Precedente: REsp 1825555-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 04/05/2021 (Info 695).

- São constitucionais o estabelecimento de um limite máximo de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos aos créditos de natureza trabalhista, bem como a definição de créditos com privilégio especial, conforme previsto no art. 83, I, e VI, “c”, da Lei 11.101/2005.

É constitucional a precedência conferida aos créditos “extraconcursais” decorrentes de obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, ou após a decretação da falência, e de tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência.

É legítima a restituição em dinheiro de valor adiantado ao devedor-falido, oriundo de adiantamento de contrato de câmbio para exportação. Precedente: ADI 3424/DF (Info 1013).

- O art. 75, § 3º, da Lei nº 4.728/65 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Precedente: ADPF 312/DF (Info 1013).

- Os encargos da massa são preferenciais e não dependem de habilitação para serem satisfeitos, observadas as ressalvas legais do art. 124 do Decreto-Lei nº 7.661/45. Precedente: REsp 1383914/RS (Info 689).

- O inciso III do art. 104 da Lei nº 11.101/2005 prevê que a decretação da falência impõe ao falido o dever de não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei. Vale ressaltar que a antiga Lei de Falências (DL 7.661/1945) trazia regra mais restritiva e exigia que o falido obtivesse autorização judicial expressa para que pudesse se ausentar do lugar da falência. A norma mais benéfica do art. 104, III, da Lei nº 11.101/2005, que não exige mais autorização judicial, mas apenas a comunicação justificada sobre mudança de residência do sócio, inclusive para o exterior, pode ser aplicada às quebras anteriores à sua vigência. Precedente: RHC 80124-RJ, julgado em 26/05/2020.

- A legislação prevê que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento (art. 187 do CTN e o art. 29 da Lei nº 6.830/80). Isso, contudo, não representa óbice à habilitação de créditos tributários no concurso de credores da falência. Esses dispositivos trazem, na verdade, a previsão de uma prerrogativa do ente público que pode optar entre receber o pagamento de seu crédito pelo rito da execução fiscal, ou mediante habilitação nos autos da falência. Assim, a despeito de existir a prerrogativa de cobrança do crédito tributário via execução fiscal, não existe óbice para que o Fisco (no exercício de juízo de conveniência e oportunidade) venha a requerer a habilitação de seus créditos nos autos do procedimento falimentar, submetendo-se à ordem de pagamento prevista na Lei nº 11.101/2005. Vale ressaltar, no entanto, que isso implicará renúncia do rito previsto na Lei nº 6.830/80, considerando que não cabe uma garantia dúplice. Desse modo, tendo o ente público escolhido um dos ritos à sua disposição (habilitar o crédito na falência), não pode o juízo falimentar afirmar que não existe interesse de agir do poder público. Importante mencionar, contudo, que haverá a paralisação da tramitação da ação de execução fiscal, que foi ajuizada antes da falência. Precedente: REsp 1857055-SP, julgado em 12/05/2020.

- A alienação de unidades produtivas isoladas prevista em plano de recuperação judicial aprovado deve, em regra, se dar na forma de alienação por hasta pública, conforme o disposto nos arts. 60 e 142 da Lei nº 11.101/2005. A adoção de outras modalidades de alienação, na forma do art. 145 da Lei nº 11.101/2005, só pode ser admitida em situações excepcionais, que devem estar explicitamente justificadas na proposta apresentada aos credores. Nessas hipóteses, as condições do negócio devem estar minuciosamente descritas no plano de recuperação judicial que deve ter votação destacada deste ponto, ser aprovado por maioria substancial dos credores e homologado pelo juiz. Em suma: a alienação de unidades produtivas isoladas prevista em plano de recuperação judicial aprovado somente poderá adotar outras modalidades de alienação em situações excepcionais, que devem estar explicitamente justificadas na proposta apresentadas aos credores. Precedente: REsp 1689187-RJ, julgado em 05/05/2020.

- De acordo com o art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, não se submetem aos efeitos do processo de soerguimento do devedor aqueles credores cujas obrigações foram constituídas após a data em que o devedor ingressou com o pedido de recuperação judicial. O crédito passível de ser perseguido pelo fiador em face do afiançado somente se constitui a partir do adimplemento da obrigação principal pelo garante. Antes disso, não existe dever jurídico de caráter patrimonial em favor deste. Precedente: REsp 1860368-SP, julgado em 05/05/2020.

- O art. 61 da Lei nº 11.101/2005 estabeleceu o prazo de 2 anos para o devedor permanecer em recuperação judicial. Esse prazo se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 anos do termo inicial: Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial. Se houver o aditamento do plano de recuperação judicial, o termo inicial do prazo bienal de que trata o art. 61, da Lei nº 11.101/2005 continuará sendo a data da concessão da recuperação judicial ou passará

para a data em que foi homologado o aditivo ao plano? Continuará a ser a data da concessão da recuperação judicial. A apresentação de aditivos ao plano de recuperação judicial pressupõe que o plano estava sendo cumprido e, por situações que somente se mostraram depois, teve que ser modificado, o que foi admitido pelos credores. Não há, assim, propriamente uma ruptura da fase de execução, motivo pelo qual inexistente justificativa para a modificação do termo inicial da contagem do prazo bienal para o encerramento da recuperação judicial. Assim, decorridos 2 anos da concessão da recuperação judicial, ela deve ser encerrada, seja pelo cumprimento das obrigações estabelecidas para esse período, seja pela eventual decretação da falência. Precedente: REsp 1853347-RJ, julgado em 05/05/2020.

- O art. 66 da Lei nº 11.101/2005 afirma que é possível a alienação de bens integrantes do ativo permanente da empresa em recuperação judicial, desde que o juiz responsável pela condução do processo reconheça a existência de evidente utilidade na adoção de tal medida. O art. 66 da LFRE não exige qualquer formalidade específica para fins de se alcançar o valor dos bens a serem alienados, tampouco explicita de que modo deverá ser procedida a venda, deixando, portanto, a critério do juiz aceitar ou não o preço enunciado e a forma como será feita a alienação. Assim, para a alienação tratada no art. 66 não se exige o cumprimento das formalidades previstas no art. 142 da Lei nº 11.101/2005. STJ. Precedente: REsp 1819057-RJ, julgado em 10/03/2020.

- Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005). A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual por meio do qual nasce o direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. Se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei nº 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for

anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. Precedente: REsp 1841960-SP, julgado em 12/02/2020.

- O Juízo da recuperação é competente para avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência objetivando antecipar o início do *stay period* ou suspender os atos expropriatórios determinados em outros juízos, antes mesmo de deferido o processamento da recuperação. Precedente: CC 168000-AL, julgado em 11/12/2019.

- Se o credor não requereu a habilitação de seu crédito e o quadro-geral de credores já foi homologado, a única via que ainda resta para esse credor será pleitear a habilitação por meio de ação judicial autônoma que tramitará pelo rito ordinário, nos termos do art. 10, § 6º, da LFRE: § 6º Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito. Vale ressaltar, no entanto, que essa ação pedindo a habilitação retardatária somente pode ser proposta até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional. Desse modo, uma vez encerrada a recuperação judicial, não se pode mais autorizar a habilitação ou a retificação de créditos. Precedente: REsp 1840166-RJ, julgado em 10/12/2019.

- O crédito titularizado pela sociedade de seguros, decorrente do não repasse dos prêmios em contrato de representação de seguro, submete-se à recuperação judicial da empresa representante. Ex: a empresa fez um contrato de representação de seguro com uma seguradora (sociedade de seguros); a empresa recebia o valor dos prêmios pagos pelos segurados e, depois de determinado tempo, teria que entregar essa quantia à seguradora; a empresa entrou em recuperação judicial sem ter repassado esses prêmios; a seguradora terá que habilitar esse crédito que tem para receber na recuperação judicial. STJ. Precedente: REsp 1559595-MG, julgado em 10/12/2019.

- O síndico (atual administrador judicial) é responsável pela prestação de contas da massa falida ao juízo a partir do momento de sua nomeação, incluídos os atos realizados pelo gerente na continuidade provisória das atividades. Esse gerente, que desempenhará funções específicas relacionadas ao comércio dos bens, ficará sob a imediata fiscalização do síndico, cabendo, ao final, prestar contas de tudo que fez ao síndico. Logo, o síndico é também responsável pelos atos realizados pelo gerente na continuidade provisória das atividades, devendo prestar contas disso ao juiz. Precedente: REsp 1487042-PR, julgado em 05/12/2019. **OBS.1:** a Lei nº 11.101/2005 não mais utiliza a expressão “síndico”, chamando agora de “administrador judicial”. **OBS.2:** o caso acima foi apreciado com base na antiga Lei de Falências (DL 7.661/1945), no entanto, a solução seria a mesma no atual diploma (Lei nº 11.101/2005).
- O art. 48 da Lei nº 11.101/2005 elenca requisitos que deverão ser cumpridos pelo devedor para que ele possa requerer recuperação judicial. O primeiro requisito é a previsão de que o devedor deverá estar exercendo regularmente suas atividades há, no mínimo, 2 anos no momento do pedido. O cômputo do período de dois anos de exercício da atividade econômica, para fins de recuperação judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 11.101/2005, aplicável ao produtor rural, inclui aquele anterior ao registro do empreendedor. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta, para ele, facultativa. Assim, para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, tem o efeito constitutivo de equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro, sendo tal efeito apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Logo, para cumprir os 2 anos exigidos por lei, o produtor rural pode aproveitar o período anterior ao registro, pois já naquela época ele estava exercendo regularmente atividade empresarial. Precedente: REsp 1800032-MT, julgado em 05/11/2019.
- Adiantamento sobre contrato de câmbio (ACC) é um serviço por meio do qual o banco faz a antecipação de recursos para o exportador, em moeda nacional (Reais), enquanto

ele não recebe o dinheiro da exportação. Os encargos derivados de adiantamento de contratos de câmbio se submetem aos efeitos da recuperação judicial da devedora. O exportador que celebrou um ACC terá que, depois de um tempo que for combinado, devolver ao banco os recursos que a ele foram adiantados. Ocorre que, além da quantia principal adiantada, o exportador também terá que pagar outros valores acessórios, como juros, multa, taxas etc. • Os valores relacionados com adiantamento a contrato de câmbio não se sujeitam aos efeitos da falência, por força do § 4º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. São considerados créditos extraconcursais. • Por outro lado, os ENCARGOS derivados de adiantamento de contratos de câmbio: submetem-se aos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora. Isso significa que o banco, para receber os encargos, terá que sujeitar esse crédito às regras de pagamento da recuperação judicial. Precedente: REsp 1810447-SP, julgado em 05/11/2019.

- Compete ao Juízo falimentar decidir sobre os bens do falido dados em garantia em favor de sociedade empresária em recuperação judicial ainda que pendente decisão no juízo arbitral sobre eventual descumprimento de obrigações entre as partes. Precedente: CC 166591-SP, julgado em 23/10/2019 (Info 659).

- O administrador do fundo de investimento é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a reparação de supostos danos resultantes de inadequada liquidação. DPC Fund era um Fundo de Investimento em Participações, sendo administrado pelo Banco X. Decidiu-se fazer o encerramento do fundo. No procedimento de liquidação, o administrador calculou o ativo do fundo, fez o pagamento do passivo e o saldo foi dividido entre os cotistas. A empresa THA era uma das credoras do Fundo e afirmou que a liquidação não foi correta, considerando que o Fundo não cumpriu com algumas obrigações assumidas perante ela. Diante disso, a THA ajuizou ação de reparação de danos contra o Banco, administrador do Fundo. Segundo a teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, o administrador do Fundo possui legitimidade passiva para a demanda. Precedente: REsp 1834003-SP, julgado em 17/09/2019.

- Os créditos concernentes a contrato de compra e venda com reserva de domínio não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial da compradora, independentemente de registro da avença em cartório. Precedente: REsp 1725609-RS, julgado em 20/08/2019.
- É válida a cláusula no plano de recuperação judicial que determina a TR como índice de correção monetária e a fixação da taxa de juros em 1% ao ano. Precedente: REsp 1630932-SP, julgado em 18/06/2019.
- No plano de recuperação judicial é possível suspender tão somente o protesto contra a recuperanda e manter ativo o protesto tirado contra o coobrigado. Precedente: REsp 1630932-SP, julgado em 18/06/2019.
- A impugnação de crédito não é um mero incidente processual na recuperação judicial, mas uma ação incidental, de natureza declaratória, que tem como objeto definir a validade do título (crédito) e a sua classificação. No caso de haver pronunciamento a respeito do crédito e sua classificação, mérito da ação declaratória, o agravo de instrumento interposto contra essa decisão, julgado por maioria, deve se submeter à técnica de ampliação do colegiado prevista no artigo 942, § 3º, II, do CPC/2015. No caso de haver pronunciamento a respeito do crédito e sua classificação, mérito da ação declaratória, o agravo de instrumento interposto contra essa decisão, julgado por maioria, deve se submeter à técnica de ampliação do colegiado prevista no artigo 942, § 3º, II, do CPC/2015. Precedente: REsp 1.797.866-SP, julgado em 14/05/2019.
- O art. 8º da Lei nº 11.101/2005 prevê o seguinte: Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. A impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da Lei nº 11.101/2005 não pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. A

norma do art. 8º contém regra de aplicação cogente. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. Precedente: REsp 1704201/RS, julgado em 07/05/2019.

- O pensionamento fixado em sentença judicial, decorrente de ação de indenização por acidente de trânsito, pode ser equiparado ao crédito derivado da legislação trabalhista para fins de inclusão no quadro geral de credores de sociedade em recuperação judicial. Os créditos de natureza alimentar, ainda que não decorram especificamente de relação jurídica submetida aos ditames da legislação trabalhista, devem receber tratamento análogo para fins de classificação da ordem de pagamento nos processos de execução concursal. Ex: João recebe pensão mensal vitalícia da sociedade empresária “X” em virtude de ter sido atropelado pelo veículo da empresa; após vários meses de atraso nos pagamentos, a empresa ingressou com pedido de recuperação judicial; o crédito de João será equiparado a crédito trabalhista para fins de pagamento prioritário. Precedente: REsp 1799041-PR, julgado em 02/04/2019.

- É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais credores isolados. Precedente: REsp 1634844-SP, julgado em 12/03/2019.

- A reserva de 40% dos honorários do administrador judicial, prevista no art. 24, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não se aplica no âmbito da recuperação judicial. Precedente: REsp 1700700-SP, julgado em 05/02/2019.

- É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em processo falimentar e recuperacional, ainda que não haja previsão específica de recurso

na Lei nº 11.101/2005 (LREF). Fundamento: interpretação extensiva do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. Precedente: REsp 1722866-MT, julgado em 25/09/2018.

- A Lei nº 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os “bens de capital”, objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permanecem na posse da recuperanda durante o stay period. A conceituação de “bem de capital”, referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, há de ser objetiva. Assim, “bem de capital” é o bem corpóreo (móvel ou imóvel) utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda e que não seja perecível nem consumível. Precedente: REsp 1758746-GO, julgado em 25/09/2018.
- Não é cabível a restituição de quantia em dinheiro que se encontra depositada em conta corrente de banco falido, em razão de contrato de trust. Precedente: REsp 1438142-SP, julgado em 15/05/2018.
- Mesmo não havendo previsão expressa na Lei nº 11.101/2005, deve ser reconhecida a incidência da norma do art. 191 do CPC/1973 (art. 229 do CPC/2015) para a prática de atos processuais pelos credores habilitados no processo falimentar quando representados por diferentes procuradores. Assim, se no processo de falência uma decisão desagradar aos credores e eles decidirem recorrer, terão prazo em dobro caso possuam diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos. Em outras palavras, aplica-se aos credores da sociedade falida o prazo em dobro do art. 229 do CPC/2015. Precedente: REsp 1634850/RJ, julgado em 20/03/2018.
- Os encargos da massa não preferem os créditos tributários nas falências processadas sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945. Em outras palavras, na antiga Lei de Falência, os créditos tributários eram pagos antes dos encargos da massa. Precedente: REsp 1162964-RJ, julgado em 07/03/2018.

- Nos processos de falência ajuizados anteriormente à vigência da Lei nº 11.101/2005, a decretação da extinção das obrigações do falido prescinde da apresentação de prova da quitação de tributos. STJ. 3ª Turma. REsp 1426422-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/3/2017 (Info 601). Existe divergência se, na vigência da Lei nº 11.101/2005, a quitação dos tributos é condição para a extinção das obrigações do falido. A Min. Nancy Andrighi sustenta que sim. Em provas objetivas, fique atento porque pode ser cobrada a redação literal do art. 191 do CTN, devendo essa alternativa ser assinalada como correta: “Art. 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos.”
- Mesmo que já tenha sido decretada a indisponibilidade de bens, nos termos do art. 36 da Lei nº 6.024/74, o Ministério Público continua tendo interesse de agir para pedir o arrolamento de bens do administrador da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Isso porque tais institutos possuem finalidades, limites e efeitos distintos. O arrolamento tem por finalidade conservar bens ameaçados de dissipação e, assim, garantir a responsabilidade do administrador de instituição financeira. A prévia indisponibilidade visa salvaguardar o interesse público, em caso de fraude ou ilícito no curso da liquidação extrajudicial. Precedente: REsp 1375540-RJ, julgado em 18/10/2016.
- O autor do pedido de falência não precisa demonstrar que existem indícios da insolvência ou da insuficiência patrimonial do devedor, bastando que a situação se enquadre em uma das hipóteses do art. 94 da Lei nº 11.101/2005. Assim, independentemente de indícios ou provas de insuficiência patrimonial, é possível a decretação da quebra do devedor que não paga, sem relevante razão de direito, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência (art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005). Precedente: REsp 1532154-SC, julgado em 18/10/2016.

- A natureza trabalhista do crédito não impede que o credor requeira a falência do devedor. Assim, o credor trabalhista tem legitimidade ativa para ingressar com pedido de falência, considerando que o art. 97, IV, da Lei nº 11.101/2005 não faz distinção entre credores. Precedente: REsp 1544267-DF, julgado em 23/8/2016.
- O falido poderá propor ação rescisória para desconstituir a sentença que decretou a falência? SIM. O falido tem capacidade para propor ação rescisória para desconstituir a sentença transitada em julgado que decretou a sua falência. Depois que é decretada a falência, a sociedade empresária falida não mais possui personalidade jurídica e não poderá postular, em nome próprio, direitos da massa falida, nem mesmo em caráter extraordinário. Diz-se que ela sofre uma capitis diminutio (diminuição de sua capacidade) referente aos direitos patrimoniais envolvidos na falência, sendo afastada da administração dos seus bens. Sendo assim, num processo em que se discuta, por exemplo, a venda desses bens, o falido apenas poderia acompanhá-lo como assistente. Ele não poderia, portanto, tomar a iniciativa das ações com relação a bens da massa. No entanto, no caso em que se pretenda rescindir decisão que decreta falência, a situação é diferente. Nesse caso, nem a massa nem os credores têm interesse na desconstituição da decretação de falência. Realmente, o falido é o único interessado. Por isso, se a legitimidade deste para propor a rescisão do decreto falimentar fosse retirada, ele ficaria eternamente falido, ainda que injustamente, ainda que contrariamente à ordem legal. Desse modo, o STJ entende que o falido mantém a legitimidade para a propositura de ações pessoais, podendo, inclusive, ajuizar ação rescisória para tentar reverter o decreto falimentar. Precedente: REsp 1126521-MT, julgado em 17/3/2015.
- Para pedir a falência com base no art. 94, I, da Lei 11.101/2005 não é necessário que o requerente tenha tentado executar o título. Não se revela como exigência para a decretação da quebra a execução prévia. Assim, é desnecessário o prévio ajuizamento de execução forçada para se requerer falência com fundamento na impontualidade do devedor. Precedente: REsp 1354776-MG, julgado em 26/8/2014.

• I — Caso um advogado tenha créditos de honorários advocatícios para receber da sociedade empresária falida, tais créditos estarão em que lugar na ordem do art. 83 da Lei 11.101/2005? Em primeiro lugar, enquadrando-se no inciso I do art. 83. Os créditos resultantes de honorários advocatícios (sucumbenciais ou contratuais) têm natureza alimentar e são equiparados aos créditos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, estando, portanto, enquadrados no art. 83, I. II — Se um advogado é contratado pela massa falida, os honorários advocatícios desse causídico deverão ser pagos também segundo a ordem do art. 83? NÃO. Os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois de ter sido decretada a falência são considerados como créditos extraconcursais, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei 11.101/2005. Precedente: REsp 1152218-RS julgado em 7/5/2014 (recurso repetitivo).

• A novação decorrente da recuperação judicial implica a extinção de garantias que haviam sido prestadas aos credores? NÃO. A novação prevista no Código Civil extingue sim os acessórios e as garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário (art. 364). No entanto, na novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 ocorre justamente o contrário, ou seja, as garantias são mantidas, sobretudo as garantias reais, as quais só serão suprimidas ou substituídas “mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”, por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º). • Novação do CC: em regra, extingue as garantias prestadas. • Novação da recuperação judicial: em regra, não extingue as garantias prestadas. Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. STJ. 4ª Turma. REsp 1326888-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/4/2014 (Info 540). A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão

prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei nº 11.101/2005. Precedente: REsp 1333349/SP, julgado em 26/11/2014 (recurso repetitivo).

- É possível a inclusão de multa moratória de natureza tributária na classificação dos créditos de falência decretada na vigência da Lei nº 11.101/2005, ainda que a multa seja referente a créditos tributários anteriores à vigência da lei mencionada. Precedente: REsp 1223792-MS, julgado em 19/2/2013.

- O juízo competente para a falência ou a recuperação judicial é o local do principal estabelecimento da sociedade empresária, ou seja, o local onde ela apresenta o maior volume de negócios, podendo ser este a matriz ou uma filial. Ajuizada a ação de falência em juízo incompetente, não pode ser aplicada a teoria do fato consumado para tornar prevento o juízo inicial. Isso porque a competência para processar e julgar falência é funcional e, portanto, absoluta. Precedente: CC 116743-MG, julgado em 10/10/2012.

- A competência para processar e julgar o pedido de falência de empresa em liquidação extrajudicial, ou seja, sob intervenção do BACEN é da Justiça Estadual (e não da Justiça Federal). Precedente: REsp 1162469-PR, julgado em 12/04/2012.

META 104

OBRIGAÇÕES E COMPROMISSOS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 2. Obrigações e compromissos internacionais. 3. Produção de tratados. 4. Negociação e competência negocial 5. Modelos de internalização de tratados. 6. Processo de formação e incorporação dos tratados no Brasil. 7. Hierarquia dos tratados. 8. Acordo Executivo 9. Costume internacional.

Na PF: 2 Obrigações e compromissos internacionais. 3 Costume internacional.

Na PFN: 4. Direito dos Tratados. Conceito de tratado internacional. Espécies. Processo de formação. Reservas aos tratados multilaterais. Entrada em vigor e aplicação provisória. Registro e publicidade. Observância e aplicação. Interpretação. Vícios do consentimento e nulidade. Extinção. Denúncia. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **OBRIGAÇÕES E COMPROMISSOS** pelo **PDF Base** do curso.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre os assuntos no site www.qconcursos.com.br, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO
ASSUNTO	3.1 CONCEITO, ATORES, TERMINOLOGIA E FORMALIDADES DOS TRATADOS INTERNACIONAIS 3.2 CLASSIFICAÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS 3.3 ASSINATURA E RATIFICAÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS: INTERCÂMBIO INSTRUMENTAL, "ACORDOS

	EXECUTIVOS", PROCEDIMENTO PARLAMENTAR, RESERVAS E VÍCIO DE CONSENTIMENTO 3.4 VIGÊNCIA DOS TRATADOS 3.5 EFEITOS DOS TRATADOS INTERNACIONAIS: EFEITOS SOBRE AS PARTES, EFEITOS SOBRE TERCEIROS, DURAÇÃO, INGRESSO MEDIANTE ADEÇÃO, EMENDAS E VIOLAÇÃO 3.6 CONFLITOS ENTRE TRATADOS INTERNACIONAIS. CONFLITO ENTRE TRATADOS INTERNACIONAIS E NORMAS DE DIREITO INTERNO 3.7 EXTINÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS: A VONTADE COMUM, PREDETERMINAÇÃO AB-ROGATÓRIA, DECISÃO AB-ROGATÓRIA SUPERVENIENTE, VONTADE UNILATERAL (DENÚNCIA), MUDANÇAS CIRCUNSTANCIAIS – JUSCOGENS
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Conceito de Tratados:

- Tratados consistem em:

- acordos escritos de vontades,
- entre 2 ou mais sujeitos internacionais,
- estipulando direitos e deveres vinculantes,
- regidos pelo próprio direito internacional.

• Diplomas que regulam os Tratados:

- **Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados de 1969:** Em vigor, o Brasil ratificou a Convenção de Viena de 1969 pelo decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009; e
- **Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais de 1986:** O Brasil assinou a

Convenção em 21.3.1986, mas ainda não foi aprovado no Congresso Nacional e, por isso, não apresentou o instrumento de ratificação junto ao Secretário-Geral da ONU.

• ***Quais são os dispositivos da Convenção de Viena a que o Brasil fez reserva?***

O art. 25 aborda a **aplicação provisória de tratados**. O Congresso Nacional não autorizou o Presidente a ratificar.

O art. 66 refere-se à **solução pacífica de controvérsias a serem dirimidas pela Corte Internacional De Justiça**.

Artigo 25

Aplicação Provisória

1. Um tratado ou uma parte do tratado **aplica-se provisoriamente** enquanto não entra em vigor, se:

- a) o próprio tratado assim dispuser; ou
- b) os Estados negociadores assim acordarem por outra forma.

2. A não ser que o tratado disponha ou os Estados negociadores acordem de outra forma, a aplicação provisória de um tratado ou parte de um tratado, em relação a um Estado, termina se esse Estado notificar aos outros Estados, entre os quais o tratado é aplicado provisoriamente, sua intenção de não se tornar parte no tratado.

Artigo 66

Processo de Solução Judicial, de Arbitragem e de Conciliação

Se, nos termos do parágrafo 3 do artigo 65, nenhuma solução foi alcançada, nos 12 meses seguintes à data na qual a objeção foi formulada, o seguinte processo será adotado:

- a) qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou a interpretação dos artigos 53 ou 64 poderá, mediante pedido escrito, submetê-la à decisão da **Corte Internacional de Justiça**, salvo se as partes decidirem, de comum acordo, submeter a controvérsia a arbitragem;
- b) qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou a interpretação de qualquer um dos outros artigos da Parte V da presente Convenção poderá iniciar o processo previsto

no Anexo à Convenção, mediante pedido nesse sentido ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

b) Classificação dos Tratados:

- **Número de partes:** bilaterais e multilaterais.
- **Natureza Jurídica:** tratados-lei (fixa normas de DI); tratados-contratos (interesses recíprocos dos Estados, geralmente de natureza bilateral); acordo quadro (estabelece princípios normativos e disposições programáticas de caráter geral).
- **Forma de Celebração:** formal ou solene (exige para sua celebração ato posterior diferente da assinatura - geralmente as etapas são: negociação, ratificação e promulgação); acordo executivo (tratado celebrado com a mera assinatura, ou seja, não demanda a participação do legislativo em sua celebração).
- **Perenidade:** perenes (regula definitivamente uma matéria, como tratados de cessão de território); trato sucessivo (estipulam prestações e contraprestações ao longo do tempo).
- **Possibilidade de adesão:** abertos (admitem adesão) e fechados (não admitem adesão). Obs.: adesão é o ingresso de uma parte em um tratado no qual não participou.

• É possível, no Brasil, celebrar Acordos Executivos?

Embora haja posição doutrinária em contrário, **prevalece ser possível desde que NÃO acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.**

c) Características dos Tratados:

- Todo tratado em vigor **obriga as partes** e deve ser **cumprido de boa-fé** (art. 26 da CVDT de 1969);
- Uma parte **NÃO pode invocar as disposições de seu direito interno**, para justificar o inadimplemento de um tratado (art. 27 da CVDT de 1969). Essa é a regra.

• Existe alguma exceção?

SIM. O próprio artigo 27, acima citado, dispõe que a regra “não prejudica o artigo 46”. Cite-se seu teor:

Artigo 46: Disposições do Direito Interno sobre Competência para Concluir Tratados.

1. Um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação de uma disposição de seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de importância fundamental.

d) Condições de Validade dos Tratados:

- Capacidade de celebrar tratados;
- Objeto lícito e possível;
- Consentimento.

• **Quais são os entes autorizados pelo Direito Internacional para celebrar Tratados (jus ad tractarum):**

Estados;

Organizações Internacionais: todas têm o poder de celebrar tratado. Claro que as Organizações Internacionais não têm um poder amplo de celebrar tratados, como têm os Estados. A análise depende da autorização prevista no seu tratado institutivo;

Santa Sé: Já vimos que a Santa Sé é uma definição jurídica que não é muito precisa. Ela é um **sujeito de direito internacional sui generis**. Ela não é “Estado” e não é “organização internacional”, mas é um sujeito reconhecido pelo Brasil, que com ela celebra concordatas. O Brasil reconhece a personalidade jurídica da Santa Sé;

Governo de exílio (raro hoje em dia);

Beligerantes: Em contextos de guerra civil, se reconhecida a condição jurídica de beligerante pelo poder central, estes poderão celebrar tratados de acordo com a sua característica de domínio. Então, se ele domina a parte norte de um Estado, por exemplo, ele pode celebrar tratados nessa parte. O beligerante depende inicialmente do reconhecimento dessa guerra civil e desse controle territorial sobre seu território. Por que o poder central reconheceria o beligerante? Reconheceria por que não quer se responsabilizar pelo território transitoriamente ocupado na ocasião da guerra.

Movimento de libertação nacional: Mesmo antes de se emancipar, pode uma organização de libertação nacional celebrar acordos. Por exemplo, a OLP (organização de libertação da Palestina) celebrou acordos com o Brasil. Há certo poder de celebrar tratados. Claro que Israel ocupa a maior parte do território que deveria ser da Palestina de acordo com a própria ONU, mas a autoridade palestina hoje tem uma base territorial (ainda que muito diminuta e sob ameaça de invasão de Israel, caso a autoridade palestina dê mais passos para a sua independência). Israel não quer um Estado Palestino.

Artigo 7

Plenos Poderes

1. Uma pessoa é considerada **representante de um Estado** para a adoção ou autenticação do texto de um tratado ou para expressar o consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado se:

a) **apresentar plenos poderes apropriados**; ou
b) a **prática dos Estados interessados** ou **outras circunstâncias indicarem que a intenção do Estado era considerar essa pessoa seu representante para esses fins e dispensar os plenos poderes.**

2. Em virtude de **suas funções** e **independentemente da apresentação de plenos poderes**, são considerados representantes do seu Estado:

a) os **Chefes de Estado**, os **Chefes de Governo** e os **Ministros das Relações Exteriores**, para a realização de todos os atos relativos à conclusão de um tratado;
b) os **Chefes de missão diplomática**, para a adoção do texto de um tratado entre o Estado acreditante e o Estado junto ao qual estão acreditados;
c) os **representantes acreditados pelos Estados perante uma conferência ou organização internacional ou um de seus órgãos**, para a adoção do texto de um tratado em tal conferência, organização ou órgão.

• Quem pode representar os Estados no momento de celebração dos Tratados?

Representantes por presunção absoluta, NÃO precisam apresentar carta de plenos poderes:
Chefes de Estado, Chefe de Governo, Min. das Relações Exteriores, e Chefes de Missão.

Qualquer pessoa pode representar um Estado desde que apresente carta de plenos poderes. (representantes plenipotenciários), como, por exemplo, o Ministro das Relações Exteriores.

d) Incorporação no Direito Interno:

• **Consentimento:**

O tratado é **acordo de vontades** e, como tal, a adoção de seu texto efetua-se pelo consentimento de todos os Estados que participam na sua elaboração.

A Convenção de Viena sobre direito dos tratados, de 1969, estipula em seu art. 11 que “o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado pode manifestar-se pela **assinatura, troca dos instrumentos constitutivos do tratado, ratificação, aceitação, aprovação ou adesão**, ou por quaisquer outros meios, se assim acordado”.

Outro dispositivo muito importante é o art. 18 da mesma convenção, que estipula: “um estado é obrigado a abster-se da prática de atos que **frustrariam o objeto** e a **finalidade** de um tratado”.

Outrossim, de acordo com a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, de 1969, um Estado, ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, detém o **direito de reserva**, desde que a reserva **não seja proibida pelo tratado** ou **que não seja incompatível com seu objeto e sua finalidade**.

• **Objeto Lícito e Possível:**

A formação do pacto pressupõe a licitude e a possibilidade do objeto do consenso de vontades.

• **O que é uma Ratificação Imperfeita?**

É o consentimento dado pelo Estado com **violação a uma norma interna de competência**. A ratificação imperfeita desobriga o Estado de cumprir o tratado? A Convenção de Viena, em seu art. 46, resolve o problema.

Artigo 46

Disposições do Direito Interno sobre Competência para Concluir Tratados

1. Um Estado **NÃO** pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação de uma disposição de seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de importância fundamental.
2. Uma violação é manifesta se for objetivamente evidente para qualquer Estado que proceda, na matéria, de **conformidade com a prática normal e de boa fé.**

• **Criação dos Tratados:**

- **Criação ou formação dos tratados:** envolve a fase da negociação, etapa em que as partes se reúnem e debatem sobre as obrigações que constarão no tratado.
- **Finalização da negociação:** nas negociações bilaterais, a finalização da negociação do texto se dá com o consentimento das duas partes sobre o inteiro teor do tratado. Nas negociações coletivas, caso não haja disposição em contrário, a adoção do texto se dá com a aprovação de 2/3 dos estados presentes na conferência.
- **Assinatura:** é o ato unilateral pelo qual o Estado, em geral, **põe fim às negociações, autentica o texto e manifesta a sua predisposição em celebrar um tratado.**

• **Efeitos da Assinatura:**

- a) põe fim às negociações;
- b) autenticam o texto;
- c) manifesta predisposição em, no futuro, celebrar tratado; e
- d) se abster de condutas que frustrem o OBJETO e FINALIDADE do tratado.¹ O Estado tem que se abster de praticar atos que frustrem o objeto e a finalidade do tratado. Ele não precisa cumprir o tratado com a mera assinatura, **mas ele também não pode frustrar o objeto e a finalidade**. Por exemplo, imaginemos que o Brasil celebre um tratado para entregar minério de

1 Artigo 18 Obrigação de Não Frustrar o Objeto e Finalidade de um Tratado antes de sua Entrada em Vigor
Um Estado é obrigado a abster-se da prática de atos que frustrariam o objeto e a finalidade de um tratado, quando:

- a) tiver assinado ou trocado instrumentos constitutivos do tratado, sob reserva de ratificação, aceitação ou aprovação, enquanto não tiver manifestado sua intenção de não se tornar parte no tratado; ou
- b) tiver expressado seu consentimento em obrigar-se pelo tratado no período que precede a entrada em vigor do tratado e com a condição de esta não ser indevidamente retardada.

ferro para China. Depois de assinar, ele não pode, por exemplo, vender o minério de ferro para um terceiro país.

• **Conceito de Adoção:**

Significa que os Estados **adotam o texto**, pondo fim à fase de negociação, mas sequer assinam.

• **Adesão:**

Não confundir com adoção! A adesão consiste na **manifestação da vontade de celebrar contrato por aquele que não o negociou**.

• **Fases da Celebração:**

- **Ratificação:** é o ato administrativo **discricionário** mediante o qual o **Chefe de Estado confirma** o tratado firmado em seu nome ou em nome do Estado, declarando **aceito** o que foi convencionado pelo agente signatário. A ratificação é um **ato expresso** (não existe ratificação tácita) e **irretratável**.

• **No Brasil, de quem é a competência para ratificar tratado?**

Cuida-se de ato privativo do **Presidente da República**, competente para “manter relações com Estado estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos” e para “celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional” (CF, art. 84, VII e VIII).

• **Ratificação e Congresso Nacional:**

A ratificação normalmente depende da autorização parlamentar. É o caso do Brasil, onde o Presidente da República só poderá ratificar tratados com a **autorização do Congresso Nacional**, ao qual compete, em caráter exclusivo, “*resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional*”, nos termos da CF (art. 49, I).

**RATIFICAÇÃO: PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E
DO CONGRESSO NACIONAL**

POSSIBILIDADE 1	POSSIBILIDADE 2
Se o Congresso NÃO autoriza a ratificação	Se o Congresso autoriza a ratificação
Presidente NÃO pode ratificar	Presidente pode ou não ratificar

• **Exigência de número mínimo de adesão:**

A prática internacional criou a exigência de que o acordo multilateral necessite apenas de um número mínimo de ratificações para entrar em vigor. Tal número é estabelecido na própria negociação e é consagrado no próprio texto do tratado, variando, portanto, entre os atos internacionais. Atingido esse número, o tratado fica apto a gerar efeitos jurídicos, mas apenas para os entes que já o ratificaram, passando a valer para os demais Estados apenas na medida em que estes o ratifiquem.

- **Registro e publicidade do Tratado:**

O principal objetivo do registro é contribuir para a consolidação das normas de Direito Internacional e dar publicidade ao ato para a sociedade internacional.

• **São atos necessários à validade internacional?**

Em regra, não, a publicidade e o registro não constam nas condições de validade ou mesmo de vigência.

Ocorre que a Carta da ONU, no seu art. 102, estabelece que os tratados não registrados e publicados na ONU não podem ser invocados perante órgãos da própria ONU.

- **Reserva:**

CVDT, Art. 2º, 1. Para os fins da presente Convenção:

(...)

d) “reserva” significa uma **declaração unilateral**, qualquer que seja a sua redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado;”

Trata-se de um **ato unilateral** pelo qual um Estado manifesta **formalmente** o seu desejo, qualquer que seja a sua redação ou denominação, no momento da celebração, de **modificar** ou **excluir** determinadas cláusulas do tratado.

A reserva tem que ser **escrita, expressa. Não existe reserva tácita.**

• **O Direito Internacional admite reservas?**

SIM. Contudo, ressalte-se que a reserva é apenas para os tratados multilaterais. Nos tratados bilaterais, a reserva é convite a nova negociação, ou seja, NÃO é possível reserva em tratado bilateral.

• **Trâmite da reserva:**

1º momento: O Estado reservante **noticia a reserva**, no momento da celebração, quando ele vai lá depositar o instrumento da ratificação ele vai notificar também do instrumento da reserva imposta.

2º momento: Demais Estados **notificados**. Aqui a ACEITAÇÃO DA RESERVA pode ser **expressa** ou **tácita**. Quer dizer que em geral basta os Estados ficarem **silentes por 12 meses** que será considerado aceitação tácita.

Obs.: É importante saber que o Estado pode rejeitar a reserva.

RISCO DE PEGADINHA:

A **reserva não pode ser tácita**, deve ser **expressa**, porém, a **aceitação da reserva**, por outro Estado, **pode ser tácita**.

• **Todo tratado permite reserva?**

NÃO. Não são todos os tratados que se admite reserva.

Conforme dispõe o art.19 da Convenção de Viena sobre Tratados, **é possível que o tratado proíba a reserva**, ou que a **condicione à determinadas cláusulas**.

São proibidas as reservas quando:

- **incompatíveis com o objeto ou**
- **com o escopo do Tratado.**

• **Consequência da rejeição da reserva:**

Rejeição simples: É aquela na qual o Estado rejeita a alteração pretendida, então o tratado entra em vigor para o Estado reservante e para o Estado que rejeitou, sem aquela cláusula.

Rejeição qualificada: O Estado interpreta que é tão importante a cláusula reservada que ele entende que o Tratado sem essa cláusula (ou com a cláusula modificada) não vai entrar em vigor.

• **Regime Jurídico:**

Reserva proibida: É aquela que é proibida pelo próprio Tratado. Ex.: O Estatuto de Roma proíbe a reserva. **Além disso, é proibido qualquer reserva sobre o objeto e finalidade do Tratado.**

Reserva permitida. Se o tratado é omissivo e não fala nada sobre reserva é porque ele aceita. Claro, desde que não seja a reserva sobre o objeto e a finalidade do Tratado (regra geral).

• **Efeitos dos Tratados sobre terceiros:**

Artigo 34

Regra Geral com Relação a Terceiros Estados

Um tratado **não cria obrigações nem direitos para um terceiro Estado** sem o seu consentimento.

Só que, excepcionalmente, os tratados estabelecem efeitos sobre terceiros.

- **Quais são esses efeitos:**

- **Efeitos Difusos (constitutivo-negativo):** é aquele em que dois Estados definem uma situação jurídica que fazem com que terceiros tenham que se adaptar. Exemplo: tratado em que dois Estados definem a fronteira de ambos. Essa definição vincula a comunidade internacional. O efeito é, aquele território ou é do Estado X ou é do Estado Y, e apenas destes países.

- **Cláusula da nação mais favorecida:** consiste em uma disposição que prevê que **toda e qualquer vantagem em relação a uma das partes do tratado deve ser estendida aos demais.** Isso ocorre principalmente em relação a tratados comerciais.

• **Interpretação dos Tratados:**

As Convenções de 1969 e de 1986 ocupam-se da interpretação de tratados nos artigos 31 a 33, que estipulam, como regra geral, que todo tratado deve ser interpretado de boa-fé.

SEÇÃO 3 - Interpretação de Tratados

Artigo 31 - Regra Geral de Interpretação

1. Um tratado deve ser interpretado de boa fé segundo o sentido comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz de seu objetivo e finalidade.

2. Para os fins de interpretação de um tratado, o contexto compreenderá, além do texto, seu preâmbulo e anexos:

- a) qualquer acordo relativo ao tratado e feito entre todas as partes em conexão com a conclusão do tratado;
- b) qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes em conexão com a conclusão do tratado e aceito pelas outras partes como instrumento relativo ao tratado.

3. Serão levados em consideração, juntamente com o contexto:

- a) qualquer acordo posterior entre as partes relativo à interpretação do tratado ou à aplicação de suas disposições;
- b) qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado, pela qual se estabeleça o acordo das partes relativo à sua interpretação;
- c) quaisquer regras pertinentes de Direito Internacional aplicáveis às relações entre as partes.

4. Um termo será entendido em sentido especial se estiver estabelecido que essa era a intenção das partes.

Artigo 32

Meios Suplementares de Interpretação

Pode-se recorrer a meios suplementares de interpretação, inclusive aos trabalhos preparatórios do tratado e às circunstâncias de sua conclusão, a fim de confirmar o

sentido resultante da aplicação do artigo 31 ou de determinar o sentido quando a interpretação, de conformidade com o artigo 31:

- a) deixa o sentido ambíguo ou obscuro; ou
- b) conduz a um resultado que é manifestamente absurdo ou desarrazoado.

- ***Pode-se recorrer aos trabalhos preparatórios da elaboração dos Tratados (travaux préparatoires) na interpretação?***

SIM. É muito importante para interpretar grandes convenções multilaterais, como as firmadas em Viena, pois a documentação existente esclarece frequentemente o sentido de artigo. São, porém, fontes suplementares de interpretação.

PRINCÍPIOS RELATIVOS À INTERPRETAÇÃO DOS TRATADOS		
Principal critério: boa fé	Orientação pelo sentido comum atribuível aos termos do acordo em seu contexto e à luz do objetivo que foi buscado pelos signatários.	Pode levar em conta outros tratados e demais regras do Direito Internacional, a prática dos signatários, circunstâncias de conclusão do acordo, trabalhos preparatórios etc.

• **Vícios dos Tratados:**

- **Nulidade por vício de competência:** O art. 46, item 2, da CVDI, estabelece que um tratado é **NULO** quando violar **dispositivo interno fundamental sobre competência**.

Artigo 46

Disposições do Direito Interno sobre Competência para Concluir Tratados

1. Um Estado NÃO pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação de uma disposição de seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de importância fundamental.

2. Uma **violação é manifesta** se for objetivamente evidente para qualquer Estado que proceda, na matéria, de conformidade com a prática normal e de boa fé.

- Nulidade por vício de consentimento:

Por erro, dolo, corrupção do representante, coação, envolve a manifestação do consentimento. Existe uma divergência entre a vontade e sua manifestação (erro), divergência entre a vontade e sua manifestação de forma proposital (dolo).

Artigo 48

Erro

1. Um Estado pode invocar erro no tratado como tendo invalidado o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado se o erro se referir a um fato ou situação que esse Estado supunha existir no momento em que o tratado foi concluído e que constituía uma base essencial de seu consentimento em obrigar-se pelo tratado.
2. O parágrafo 1 não se aplica se o referido Estado contribui para tal erro pela sua conduta ou se as circunstâncias foram tais que o Estado devia ter-se apercebido da possibilidade de erro.
3. Um erro relativo à redação do texto de um tratado não prejudicará sua validade; neste caso, aplicar-se-á o artigo 79.

Artigo 49

Dolo

Se um Estado foi levado a concluir um tratado pela conduta fraudulenta de outro Estado negociador, o Estado pode invocar a fraude como tendo invalidado o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado.

Artigo 50

Corrupção de Representante de um Estado

Se a manifestação do consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado foi obtida por meio da **corrupção de seu representante**, pela ação direta ou indireta de outro Estado negociador, o Estado pode alegar tal corrupção como tendo invalidado o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado.

Artigo 51

Coação de Representante de um Estado

Não produzirá qualquer efeito jurídico a manifestação do consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado que tenha sido obtida pela coação de seu representante, por meio de atos ou ameaças dirigidas contra ele.

Artigo 52

Coação de um Estado pela Ameaça ou Emprego da Força

É nulo um tratado cuja conclusão foi obtida pela ameaça ou o emprego da força em violação dos princípios de Direito Internacional incorporados na Carta das Nações Unidas.

- Nulidade por ilicitude do objeto:

O **objeto do tratado** deve ser **lícito e possível**. Nesse sentido, **não devem os tratados violar normas internacionais já existentes**, a não ser para substituí-las por outras mais consentâneas com a realidade internacional. Os tratados **não devem também violar normas de jus cogens**, determinando, por exemplo, a partilha do território de um Estado, chocando-se frontalmente com as normas internacionais que vedam a guerra de conquista e dão ao Estado o direito de existir.

• **Quais são as hipóteses de extinção dos Tratados para o Direito Internacional?**

Podemos classificar a extinção dos tratados do Direito internacional em dois grandes grupos.

1ª hipótese: comum acordo. Quando há comum acordo entre as partes para a extinção dos tratados, podemos diferenciar o comum acordo em três grandes grupos:

• **Pré-determinação ab-rogatória:** significa que o próprio tratado já prevê seu lapso de vigência (ex.: Brasil - Tratado de Itaipu – 50 anos de vigência (até 2023)).

• **Revogação expressa:** o Protocolo de Olivos expressamente revogou o Protocolo de Brasília, no âmbito da solução de controvérsia do Mercosul.

- **Revogação implícita ou tácita:** tratado posterior regula totalmente a matéria do tratado anterior.

2ª hipótese: SEM comum acordo, ou unilateral.

É a chamada **denúncia**:

- ato unilateral
- pelo qual um Estado **manifesta o seu desejo de não mais se submeter a determinado tratado**,
- **desobrigando-se de cumprir as obrigações** estabelecidas em seu bojo
- **sem que isso enseje a possibilidade de responsabilização internacional.**

- **Efeitos da denúncia:**

A denúncia isenta o Estado signatário de cumprir as normas dos tratados. Entretanto, é ato que produz **efeitos ex nunc**, não excluindo as obrigações estatais relativas a atos ou omissões ocorridas antes da data em que venha a produzir efeitos.

- **Hipóteses em que a denúncia não é permitida:**

- a) o tratado expressamente proibir. Assim, só pode ser extinto por deliberação das partes.
- b) pela natureza do tratado ou intenção das partes essa proibição de denúncia for **implícita**. Ocorre especialmente em tratados perenes de fronteira, ex.: tratado de Itaipu (não pode ser rescindido unilateralmente pela sua natureza), pelos esforços que foram feitos na construção da barreira na fronteira.

- **É possível que haja um Tratado que pela sua natureza não seja submetido a denúncia?**

Sim, especialmente os chamados **tratados perenes**, como é o caso dos **tratados de fronteira**.

- **O que é cláusula de pré-aviso?**

A cláusula de pré-aviso consiste no **prazo** no qual **após a denúncia** o Estado **ainda continua obrigado perante o tratado** (ex.: Convenção Americana de Direitos Humanos, se um Estado a denunciar, continua vinculado por um ano depois da denúncia, em 2012 a Venezuela veio a denunciar, observou-o até 2013 e hoje não é parte da referida convenção).

- É possível retratação da denúncia?

SIM. A retratação da denúncia pode ser permitida, desde que ainda não tenha gerado efeitos jurídicos.

• Extinção do contrato pelo descumprimento da outra parte:

Artigo 60 - Extinção ou Suspensão da Execução de um Tratado em Consequência de sua Violação

1. Uma **violação substancial** de um tratado **bilateral** por uma das partes autoriza a outra parte a invocar a violação como **causa de extinção ou suspensão da execução de tratado**, no todo ou em parte.

2. Uma **violação substancial** de um tratado **multilateral** por uma das partes autoriza:

a) as outras partes, por **consentimento unânime**, a **suspenderem a execução do tratado**, no todo ou em parte, ou a **extinguirem o tratado**, quer:

i) nas relações entre elas e o Estado faltoso;

ii) entre todas as partes;

b) uma parte **especialmente prejudicada pela violação** a invocá-la como causa para **suspender a execução** do tratado, no todo ou em parte, **nas relações entre ela e o Estado faltoso**;

c) qualquer parte que não seja o Estado faltoso a invocar a violação como causa para suspender a execução do tratado, no todo ou em parte, no que lhe diga respeito, se o tratado for de tal natureza que uma violação substancial de suas disposições por parte modifique radicalmente a situação de cada uma das partes quanto ao cumprimento posterior de suas obrigações decorrentes do tratado.

3. Uma **violação substancial de um tratado, para os fins deste artigo, consiste:**

a) numa **rejeição do tratado** não sancionada pela presente Convenção; ou

b) na violação de uma **disposição essencial** para a consecução do objeto ou da finalidade do tratado.

4. Os parágrafos anteriores não prejudicam qualquer disposição do tratado aplicável em caso de violação.

5. Os parágrafos 1 a 3 não se aplicam às disposições sobre a proteção da pessoa humana contidas em tratados de caráter humanitário, especialmente às disposições que proíbem qualquer forma de represália contra pessoas protegidas por tais tratados

Artigo 61 - Impossibilidade Superveniente de Cumprimento

1. Uma parte pode invocar a impossibilidade de cumprir um tratado como causa para extinguir o tratado ou dele retirar-se, se esta possibilidade resultar da destruição ou do desaparecimento definitivo de um objeto indispensável ao cumprimento do tratado. Se a impossibilidade for temporária, pode ser invocada somente como causa para suspender a execução do tratado.

2. A impossibilidade de cumprimento não pode ser invocada por uma das partes como causa para extinguir um tratado, dele retirar-se, ou suspender a execução do mesmo, se a impossibilidade resultar de uma violação, por essa parte, quer de uma obrigação decorrente do tratado, quer de qualquer outra obrigação internacional em relação a qualquer outra parte no tratado.

Artigo 62 - Mudança Fundamental de Circunstâncias (cláusula *rebus sic stantibus*)

1. Uma mudança fundamental de circunstâncias, ocorrida em relação às existentes no momento da conclusão de um tratado, e não prevista pelas partes, **NÃO pode ser invocada como causa para extinguir um tratado ou dele retirar-se, salvo se:**

a) a existência dessas circunstâncias tiver constituído uma condição essencial do consentimento das partes em obrigarem-se pelo tratado; e

b) essa mudança **tiver por efeito a modificação radical do alcance das obrigações** ainda pendentes de cumprimento em virtude do tratado.

2. Uma mudança fundamental de circunstâncias **não pode ser invocada pela parte** como **causa para extinguir um tratado ou dele retirar-se:**

a) se o tratado estabelecer limites; ou

b) se a mudança fundamental resultar de violação, pela parte que a invoca, seja de uma obrigação decorrente do tratado, seja de qualquer outra obrigação internacional em relação a qualquer outra parte no tratado.

3. Se, nos termos dos parágrafos anteriores, uma parte pode invocar uma mudança fundamental de circunstâncias como causa para extinguir um tratado ou dele retirar-se, pode também invocá-la como causa para suspender a execução do tratado.

• **Jus cogens superveniente:** o tratado nasce válido, mas nasce uma norma de *jus cogens* superveniente que o extingue. Então, a diferenciação entre o *jus cogens* e o *jus cogens* superveniente é que no primeiro o tratado é considerado nulo, caso haja contrariedade e no segundo, o tratado é considerado nulo e extinto (ele era válido e foi extinto).

Artigo 64 - Superveniência de uma Nova Norma Imperativa de Direito Internacional Geral (*jus cogens*)

Se sobrevier uma **nova norma imperativa de Direito Internacional geral**, qualquer tratado existente que estiver em conflito com essa norma torna-se nulo e extingue-se.

• **Quais os efeitos da extinção do Tratado?**

Em geral, ex nunc. Só a partir de sua extinção.

ATENÇÃO! Princípio da divisibilidade da extinção dos tratados (art. 44 da CVDT): diz que os tratados, no momento de sua extinção, se for possível, pode ser **cumprido parcialmente**. Pode existir extinção parcial.

• **Conflitos entre Tratados:**

a) **entre tratados da mesma fonte normativa:** nesse caso usa-se o critério da especialidade ou, caso não seja possível, o critério temporal.

b) **entre tratados de fonte normativa diferente.** É muito comum a chamada antinomia ou conflito entre tratados de fontes normativas distintas. Há uma possibilidade de conflitos que não são solucionáveis, ou seja, a chamada antinomia real, que é aquela

que não é aparente, não tem solução. Exemplo: o Estado **A** celebra um tratado de amizade e assistência militar com o Estado **B**; o Estado **A** é uma grande potência e celebra, também, com o Estado **C**. Após, **B** e **C** entram em guerra. Esse é o problema desse tipo de situação no qual as fontes normativas são diferentes. Não é possível usar o critério cronológico, então, muitas vezes, só é possível usar o critério **hierárquico**.

- Mas há hierarquia entre Tratados?

Segundo André de Carvalho Ramos sim.

1º: *jus cogens* (antecedente e superveniente).

2º: art. 103 da Carta da ONU: quando um Estado-membro da ONU for chamado a cumprir os princípios da carta da ONU, não pode alegar que outro tratado fora da ONU obriga em sentido contrário. Em resumo, entre cumprir uma obrigação onusiana e cumprir um tratado diferente, o Estado da ONU é obrigado a cumprir o tratado onusiano. Ou seja, prevalece a norma da ONU.

• Como o Direito Interno vê o Direito Internacional:

• Monismo:

Consiste em corrente doutrinária pela qual há um **ÚNICO ordenamento jurídico**, composto de **normas nacionais e internacionais**. Nessa forma, não haveria necessidade de internalização das normas internacionais ao ordenamento jurídico interno, já que estas já possuiriam eficácia automática no plano interno.

- Dois pontos de destaque do Monismo:

• **Incorporação:** para os monistas, **não há necessidade de incorporação**, pois há um único ordenamento no mundo, composto por normas internacionais e nacionais. Porém, **há hierarquia**.

• **Hierarquia:** Kelsen afirmava que o ápice da pirâmide era composto por normas internacionais, consagra-se, então, o **monismo internacionalista**.

- **Monismo Internacionalista (escola de Viena):** representada por Hans Kelsen, entendia o ordenamento jurídico como uno, e que **o Direito das Gentes é a ordem hierarquicamente superior**, da qual derivaria o Direito Interno e à qual este estaria subordinado.

- Qual foi a vertente adotada pela Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969?

Monismo Internacionalista, ao prever em seu art. 27 o seguinte:

Art. 27. “Uma parte não pode invocar as disposições de seu Direito Interno para justificar o inadimplemento de um tratado”.

- **Dualismo:**

É a teoria cuja principal premissa é a de que o Direito Internacional e o Direito Interno são dois ordenamentos jurídicos distintos e totalmente independentes entre si, cujas normas não poderiam entrar em conflito uma com as outras.

O dualismo vincula-se também à **teoria da incorporação**, formulada por Paul Laband, pela qual um tratado poderá regular relações dentro do território de um Estado **somente se for incorporado ao ordenamento interno**, por meio de um procedimento que o transforme em norma nacional.

- **Vamos sintetizar:**

- **Primeiro ponto do dualismo:** as internas e internacionais são normas jurídicas independentes entre si;

- **Segundo ponto:** as normas internacionais, como visto, são internalizadas por um diploma jurídico interno. Aqui no Brasil, por exemplo, após a ratificação, é necessária a internalização do tratado via decreto executivo para que o tratado seja válido, executável e obrigatório no âmbito nacional.

- **Terceiro ponto:** o tratado, após regularmente incorporado ao ordenamento jurídico estatal, torna-se norma de direito interno;

• **Quarto e último ponto:** o conflito a ser examinado é entre normas de direito interno (ex.: uma norma interna x um decreto executivo de internalização de um tratado).

• **Dualismo Moderado:**

A doutrina defende a existência do **dualismo moderado**, pelo qual **NÃO** é necessário que o conteúdo das normas internacionais seja inserido em um projeto de lei interna, bastando apenas a incorporação dos ao ordenamento interno por meio de procedimento específico, **distinto do processo legislativo comum**, que normalmente inclui apenas a **aprovação do parlamento** e, posteriormente, a **ratificação do Chefe do Estado**.

Aparentemente, o modelo de celebração de tratados adotado no Brasil herdou uma característica do dualismo moderado, visto que o Estado brasileiro efetivamente incorpora ao ordenamento interno, por meio de **decreto presidencial** (eficácia interna), o tratado que já estava em vigor na ordem internacional (porque já havia sido ratificado).

• **Incorporação dos Tratados no Brasil:**

A CF tem dois artigos que versam sobre os tratados.

Art. 84, VIII – Compete ao Presidente: celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional; e

Art. 49, I – Competência exclusiva do CN: resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Conforme **STF**, nasce aqui a **teoria da junção de vontades**, ou teoria das 4 fases.

O Supremo afirma que um tratado em geral, para ser incorporado internamente, precisa de:

• **1ª fase: Assinatura** (que é o ato unilateral em que o Estado brasileiro manifesta em geral a sua pré-disposição em celebrar um tratado). Compete ao Presidente da República, com fulcro no art. 84, VIII.

- 2ª fase: fase consensual ou do decreto legislativo. Compete ao CN, com fulcro no art. 49, I.

- 3ª Fase: ratificação (gera efeitos internacionais)

- 4ª fase: decreto presidencial. (gera efeitos internos)

- **Assinatura:** A fase da assinatura é discricionária e cabe ao Poder Executivo.

- **Decreto Legislativo:** primeiro temos um decreto presidencial, que envia ao Congresso Nacional uma mensagem, essa não tem prazo. Assim, ou presidente manda a mensagem ao Congresso Nacional em um prazo razoável, ou retira a assinatura.

- **Fase da Ratificação:** trata-se do ato unilateral em que o Estado se vincula internacionalmente, mas **não nacionalmente** (dualismo – dois mundos).

- **Fase do Decreto de Promulgação:** válido nacionalmente. A doutrina o define na inovação no ordenamento jurídico nacional, compete ao Presidente da República editar um decreto, dando publicidade com a versão oficial em português.

• **Hierarquia dos Tratados:**

A partir do julgamento do RE 80.004, o STF deixou firmado o entendimento no sentido de que os tratados internacionais e as leis ordinárias possuem paridade normativa e que o conflito entre eles deve ser resolvido pela aplicação dos critérios cronológico (*lex posterior derogat priori*) e da especialidade (*lex specialis derogat generali*). Essa é a posição que prevalece até hoje para os tratados em gerais.

- **Hierarquia dos Tratados de Direitos Humanos no Direito Interno Brasileiro:**

Art. 5º. (...)

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos

votos dos respectivos membros, serão equivalentes às **emendas constitucionais**.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

- Quem pode solicitar o rito especial de emendas para Tratados sobre Direitos Humanos?

O Presidente da República ou o Congresso nacional possuem legitimidade para solicitar o rito especial previsto no § 3º do art. 5º da CF/88.

- Quais Tratados foram incorporados pelo rito do dispositivo constitucional acima citado?

Como exemplos de tratado internacional que foi aprovado por este rito temos **a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto Presidencial 6.949/09)**.

Recentemente, em 09.10.2018 foi promulgado o **Tratado de Marraqueche para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso** (Decreto 9.522/2018), que havia sido assinado pelo Brasil em 27.06.2013, no Marrocos. Esse tratado também foi incorporado pelo rito do art. 5º, § 3º da CF/88, tendo, pois, **status de norma constitucional**.

- E os demais Tratados sobre Direitos Humanos aprovados por procedimento diverso do previsto na referida norma constitucional? Qual o status desses tratados?

A redação do § 3º art. 5º da CF não previu a situação normativa dos tratados internacionais em matéria de direitos humanos que já haviam sido incorporados ao ordenamento jurídico anteriormente à EC 45/2004 ou mesmo os tratados aprovados sem a observância do rito qualificado.

O caso foi analisado pelo STF no julgamento do RE n. 466.343, momento que ficou definido que os tratados sobre direitos humanos têm **hierarquia supralegal: abaixo da Constituição**, mas **acima de toda legislação infraconstitucional**.

- Esquematizando:

Tratados internacionais comuns	Status de <u>lei ordinária</u>	
Tratados internacionais em direitos humanos	Aprovados pelo rito especial das emendas constitucionais	Status de <u>emenda constitucional</u>
	Aprovados pelo rito comum dos tratados	Status <u>supralegal</u>

META 105

REVISÃO: DIREITO EMPRESARIAL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 14	Teoria Geral da Empresa; Direito Societário.
SEMANA 15	Títulos de Crédito; Falência e Recuperação Judicial.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas da **SEMANA 14**.
- Resolva, pelo menos, **30 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 105

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Chegamos ao fim da nossa décima quinta semana de estudos! Esperamos que você tenha aproveitado bastante todo o conteúdo. Agora é momento de testar e sedimentar o conhecimento. Para isso, a equipe do PP Concursos disponibilizou para você um **minissimulado autoral online com assertivas** na modalidade “certo ou errado”. As questões são relacionadas aos assuntos trabalhados durante as semanas. Aproveite o momento e faça pequenas revisões dos pontos nos quais sentiu maior dificuldade.